فالنّكاح بلا وَلِيّ

وحكمه في الفقه الإسلامي ((دراسة فقهية مقارنة))



فإعداد الباحث : بلال طاهر طمبل (بلى)

أصل هذه الرسالة بحث التخرج لنيل درجة
البكالوريوس في الشريعة الإسلامية
قسم الفقه وأصوله

ربيع الثاني : ١٤٣٦هـ – يناير ٢٠١٥م

إشراف الأستاذ : عبد القادر علي إبراهيم



يطلب جميع إصداراتنا :

من مقديشو = ١– سوق بكارى ٢– مسجد حريد

٣–دار طمبل للطباعة وكتابة البحوث وتطوير المدارس

Waxad kaheli kartaa meelaha kutubta lagu iibiyo sida =
١-Bakaaraha .
٢-agagaarka suuqa xareed ee buugaagta .
٣- Daaru Dhimbil ee daabacaada kutubta agagaarka
Masjidka Nasrudiin ama kawac ٠٦١٥٥٥٨٥١٥

الاستهلال

عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِّيها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها باطل"

أخرجه الشافعي في الأم ، رقم (١٥٣١) ص:٣٢)

وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٣٥) .

الإهـــداء

- ✓ إلى **والديَّ**، أحب الناس إلى قلبي اللذين ربياني ومرّا بى فى جهد المشقة طوال سنوات حياتي، حملتني **وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ**، وضاقت في وضعي وجهدت في تربيتي **أمي** الرحيمة "حريدة حاشي سياد". **وأبي** العطوف:"طاهر طمبل ورسمى"حفظهما الله ورعاهما.وختم الله بالصالحات أعمالهما، ومتّعهما الله بالعمر والعافية،﴿ رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ﴾
- ✓ الى **معلميّ**: **عبد الرزاق نور عروبى**. ومعلم **عبد طاهر غدع** حفظهما الله ورعاهما وجعل الجنة مثوانا
- ✓ إلى كل من علمني حرفاً
- ✓ إلى **زوجي** : وأولادي : أنبتهم الله نباتا حسناً
- ✓ إلى مَن حُبُهّم يجري في عروقي، ويلهج قلبي ذكراهم، واشتركوا في بداية حياتي، **إخواني، وأخواتي** وجميع أقربائي
- ✓ إلى أصدقائي وأحبائي، أين ماكانوا وكيف ما كانوا

➢ إليهم أهدي جميعاً ثمرة هذا الجهد المتواضع. ، وأسأل الله أن يجمعني وإياهم في دار كرامته (الفردوس الأعلى).

الشُكْرُ وَالتَقْدير

١- إنَّ الشكر لله – عزّ وجل – أولاً وآخراً، فله الحمد كلُّه، وله الشكر كلُّه، خلق الإنسان من عدم، وعلّمه ما لم يعلم، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد والمنَّة.

٢- ثم الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لذوي الفضل والإحسان من علماء أجلاء، وإخوة أوفياء، وأخصّ منهم بالذكر فضيلة الأستاذ/ **عبد القادر علي إبراهيم** الذي أشرف على هذه الرسالة منذ أول لحظاتها، وفي مختلف أطوارها، فأمدَّها بعلمه وتوجيهاته وخبرته الطويلة حتى بلغت غايتها، واطمأنت نفسه لتقديمها . **والأخ/ حسين عغال علي** الذي ساعدني كذلك على هذه الرسالة منذ أول لحظاتها إلى آخر ها فجزاهما الله عنِّي خير الجزاء .

٣- وجزى الله عني خيرًا تلك البقية الباقية من أفاضل العلماء ، وعلى رأسهم عميد كلية الشريعة **الدكتور : أويس حاج عبد الله** . وكرام الزملاء، الذين آنسوني بحسن التوجيه، وصدق المودّة .

٤- وَإِلى كُلِّ مَن قَدّمَ لِي النُصحَ ، وَالْمَشُورَةَ، سَواءٌ بِكَلِمَةٍ ، أَو بِمُسَاعَدَةٍ أَوْ إِعَارَةِ كِتَابٍ، وَكُلّ مَن سَاهَمَ وَسَاعَدَني بِعَمَلِ هَذَا الإِصْدَارِ؛ كَمَا أَطْلُبُ العُذْرَ عَمَنْ لَمَ أذكُرْ اسمه، مَخَافَةَ الإِطَالَةِ.فجزاهم الله عنِّي خير الجزاء.

والحمد لله أولاً وآخرًا، والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مُقَدِمةُ المؤلف

إنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِن سَيِّئَاتِ أعمالنا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، العَليمُ الحكيمُ القائلُ في كتابهِ العزيز :﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ** ﴾ (١) وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ القائل فيما أوتيَ من جَوامع الكلمِ:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِّيها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها باطل"(٢) صَلَى اللهُ عليه وعلى آله وصحابته الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، **أما بعد** / فَيَقُولُ العَبْدُ الفَقِيرُ إلى عَفو رَبِّه–**بلال طاهر طمبل (بلى)** (٣) –لما كان النِّظام الأُسَرِيُ له أهميتُهُ العُظمَى لِعلاقَتِهِ الوثيقة بحياة المسلم ،

---

(١) سورة البقرة ، (الآية : ٢٣٢)

(٢) سيأتي تخريجه في مشروعية الولاية

(٣) **نبذة من ترجمة المولف :**

اسمه: بلال طاهر طمبل، ولقبه : بلى، وكنيته : أبو عبد الرحمن ، وهو: صوماليّ .ولد عام : ١٩٨٥ في أقاليم الوسطى، وترعرع فيها، وختم القرآن وهو ابن عشر سنين . فرحل إلى مقديشو – عاصمة الصومال– والتحق بمدرسة (أبوبكر الصديق) لصاحبها : معلم عبد الرزاق نور عروبى – **حفظه الله ورعاه** – وحفظ القرآن فيها مع التجويد بسنتين. ثم مال إلى حلقات المساجد وتعلم علم اللغة، والتفسير، والحديث ، والفقه. ثم بدأ تدريس النحو والصرف. وفي عام : ٢٠٠٩ التحق بمعهد النور للعلوم الشرعية وتخرّج فيه وحصل على تقدير (ممتاز) .وفي عام ٢٠١١ التحق بالجامعة الإسلامية بمقديشو (كلية الشريعة قسم/ الفقه وأصوله). وتخرّج فيه... ويحضر الآن الماجستير في الشريعة

مـؤلفاته:

- الفقه الميسر على أركان الإسلام أسئلة وأجوبة (مطبوعة ومتداولة بين طلبة العلم)
- أخبرني عن أركان الإيمان أسئلة وأجوبة (مطبوعة ومتداولة بين طلبة العلم)
- دروس رمضانية أسئلة وأجوبة (مطبوعة ومتداولة بين طلبة العلم)
- دروس تربوية للصغار ولا يستغني عنها الكبار (مطبوعة ومتداولة بين طلبة العلم)
- السيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم . أسئلة وأجوبة
- النكاح بلا ولي وحكمه في الفقه الإسلامي (وها هي أخي الكريم بين يديك)
- الرقية الشرعية من السحر والعين والحسد (دراسة تطبيقية ميسرة) (مطبوعة ومتداولة بين طلبة العلم)

تَناوَلهُ الباحثون قديماً وحديثاً ، وتَعاقَبتِ الأقلامُ على هذا الموضوع الْمُتَشَعب ؛ لذا اخترتُ الإسهام في هذا المجال الْمُهِمِّ وهُديتُ إلى البحث في جانب منه وهو: **"النكاح بلا ولي وحكمه في الفقه الإسلامي** " حيث يُمثِّلُ أهميةً عُظمى؛ لأنه يتعلق بالأبضاع والاتّصال الجِنسيةِ . وربُّما سُئِلتُ : لم اتَّجهتَ إلى موضوع تَوارَدتْ عَليه أَقْلامٌ كُثَر ، وتَضافرتْ عليه جُهودُ الباحثين ، وتَحصِيلُ الحاصِلِ ضَرْبٌ من العَبَثِ ؟

أقول : إن البحوثَ عادة تختلف من شخص لآخر باعتبار اتِّجَاهاتها وتَنَوُعِ مَناهجها وتَنْظيمِ عَرضِها حتى قيل قديماً : **"مَا أَغْنى كِتابٌ عَنْ كِتَابٍ"** . فقد بذلتُ في هذا الكتاب مجهودا كبيرا، وحررتُه تحريراً تامّاً ، وفصلتُ مسائله، ورتبته ترتيباً دقيقاً، وأشرتُ بِالهامش مراجعه بكل دقةٍ وأمانةٍ، وما على القارئ إلا أن يقرأ ويستعرض كلام الفقهاء ويأخذ منه ما يريده بسهولة تامة

وأرجو أن يكون هذا البحث وافياً وللقارئ البحّاثة شافياً ، وللعالم تذكرةً، وللمتعلم تبصرةً، فأمْعِنْ نَظَرَكَ فيه وقُلْ : **ذَٰلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ** ، وإن رأيتَ هَفوةً فَقلْ : طَغَى القلمُ ؛ فإنَّ ذلك من دَواعِي الكَرَمِ ، وحَاشاكَ أن تكون ممن قال الشاعر فيهم :

فَإِنْ رَأَوا هَفْوَةً طَارُوا بها فَرَحاً *** مِني وَمَا عَلِمُوا مِن صَالِحٍ دَفَنُوا .

وسميته : " **النكاح بلا ولي وحكمه في الفقه الإسلامي** "

وأستغفر اللهَ مع رجاء الغفران، ودعاء الاخوان، مُستعيذاً به مِن حسدٍ يَسدُّ بابَ الإنصافِ، وَيَرُدُّ عَن جميل الأوصافِ، راجياً منه ألّا يجعله مطروحاً في زوايا الإهمال.

واللهَ الكريمَ أسْأَلُ بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يجعلَه خالصاً لِوجهه الكريم وسبباً للفوز بجنات النعيم، وينفعني به في حياتي وبعد مماتي **يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ** ، وأن ينفع به كل من قرأه أوطبعه أوكان سببا في نشره كماأسأله بمنه وفضله أن يغفر لي زلتي ويجزي خيراً كل من سدد هفوتي، ومن ذا الذي يكون قوله كله صواباً ؟ وهل ذلك إلا للمعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، ونطقه وحي يوحى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين،

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



الباحث : بلال طاهر طمبل (بلى)

٨ / ربيع الثاني / ١٤٣٦ هـ
الموافق: ٢٩ / ديسمبر / ٢٠١٥ م
مقديشو الصومال

أساسيات البحث :-

أولاً : أسباب اختيار موضوع البحث:

✍ في بلادنا تَقاليدٌ وأَعْرافٌ التي شابَّ عليها الصغيرُ وفني عليها الكبيرُ، فأصبحتْ جزءً من حياتهم، من غير نظر إلى أضرارها وآفاتها ، وسواء وافقت الشرع أم خالفته . مثل مانُسميه: الاحتفال بالنَيروز (dabshid) والتضارب (istun) و... و... ومن تلك العادات القديمة نكاح المسافة في الصومال .

✍ خطورة هذا النكاح وتأثيره في المجتمع الصومالي، إلى حدٍّ تُساق النِسوة إلى ونلوين (Wanlaweeyn) وعغارن (Cagaaran) كقطعان من البقر يوماً بعد يومٍ .

✍ غفلة كثير من مجتمعنا أن المسافة تخالف على مذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- الذي ينتسب إليه المجتمع الصومالي .

✍ أصبح هذا النكاح سبباً لإهدار كرامة المرأة ، وتضييع حقوقها وحقوق أهلها ؛ لذا أصبح ضرورياً بيانُ أمره للناس حتى يَتعدوا ويتمسكوا بهدي النبي **صلى الله عليه وسلم** في النكاح.

ثانيا : – أهداف البحث مايأتي:

✍ إبراز حق الولي في النكاح، وأنه ركن من أركانه ، ولا يصح النكاح بدونه .

✍ إيضاح أن المسافة ليس لها أصل يعتمد عليها لا في الكتاب ، ولا في السنة ، ولا في المذاهب الأربعة وإنما هي من أعرافنا وتقاليدنا .

✍ حرمة تهريب المرأة إلى مسافة (٩٠ كيلو متراً) تَغيِيباً عَن وَليّها، وتَعَدِّياً لحقوقه ، وتحيُّلاً إلى ما حرمه الله.

ثالثا :- أهميةالبحث

تتلخص أهمية البحث فيما يلي :

-علاقته ببناء أسرة قائمة على نظام الشرع ، وهي أخطر العقود التي تتم بين طرفين وقد سماه الله ميثاقا غليظاً .

- حفظ النسب من الضياع ، والهتْك ، والحِيَل.

- ترك التقاليد الشائعة المخالفة للشرع ، والعقل السليم .

رابعا : - منهج البحث:

المنهج الذي اتبعته في إنجاز هذاالبحث هو: المنهج الوصفي المتعارف عليه في كتابة البحوث العلمية المتمثل بمايلي :

✍ اعتمدت على المذاهب الأربعة (١) في أغلب المواضيع ؛ لاعتمادها عند أهل الحقِّ من المسلمين، ، فأنقل عنها الآراء وأدلتها دون التأثر برأي مذهبيّ مُعَيَّنٍ .

---

(١) ولد الإمام أبو حنيفة سنة : ٨٠ وتوفي سنة ١٥٠هـ .
ولد الإمام مالك سنة : ٩٠ وتوفي سنة ١٧٩هـ .
ولد الإمام الشافعي سنة : ١٥٠ وتوفي سنة ٢٠٤هـ .
ولد الإمام أحمد سنة : ١٦٤ وتوفي سنة ٢٤١هـ .

✍ وقد أذكر بعض أقوال العلماء الآخرين المشهورين إذا كان قولهم مما اشتهر ذكره في الكتب.

✍ وبعد النظر في آراء الفقهاء وأدلتهم وما ورد عليها من اعتراضات أختار ما يبدو لي أنه أقوى دليلا ، فأقول في آخر كل مسئلة : **والحاصل** ... ثم أختم **والله الموفق**

✍ والمراجع لهذا البحث أيضاً كتب التفسير والحديث ، إذ هي المرجع الأساسي لكل باحث في علوم الشرع . فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اقتصر بذكرهما أو بذكر أحدهما، وإن كان في غيرهما أذكر من أخرجه مع ذكر درجته من الصحة والضعف

خامسا : – مشكلة البحث:

ولما كان منهج الجامعة مبنيًّا على نظام كتابة الرسائل العلميّة في فروع التخصص للحصول على درجة " **البكالوريوس**"، فقد جال بخاطري بعض المسائل الفقهية التي لم يكن بعضها– عندي– بأولى من بعض، فعرضتُها على ذوي النّصح والخِبرة، فكان موضوع "**النكاح بلا ولي وحكمه** " أحظاها قبولاً، وأسعدها بالحثِّ والتشجيع على الكتابة فيه.

ومما زادني عزمًا على الكتابة فيه ماذكرته في (سبب اختيار موضوع البحث)

سادسا : – الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه

١. كثرة أشغاله في رسائل أخرى

٢. قلة المراجع . خاصة الفصل الثالث (نكاح المسافة) .

سابعا : – خطة البحث

البحث يتناول على مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة .

١) **المقدمة تتناول:** افتتاحيةالبحث، أسباب اختيار موضوع البحث، الهدف من هذا البحث، أهمية البحث ، منهج البحث ، مشكلة البحث،الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه.

٢) **الفصل الأول: مفهوم النكاح، وحكمه، وأركانه، وخطبته ويتناول على أربعة مباحث :**

المبحث الأول : مفهوم النكاح ، ومشروعيته .

المبحث الثاني : حكم النكاح ، وحكمته .

المبحث الثالث : أركان النكاح ، وشروطه.

المبحث الرابع : خطبة النكاح ، وصيغتها .

٣) **الفصل الثاني: الولاية في النكاح تعريفها، وترتيبها،وحكم النكاح بلا ولي، وحكم ولاية المحكم**

ويتناول على أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف الولاية ، ومشروعيتها ، وحكمتها .

المبحث الثاني : أسباب الولاية ، وترتيبها ، وانتقالها .

المبحث الثالث : أقوال العلماء في اشتراط الولي ، وحكم النكاح بلا ولي، وما يترتب عليه .

المبحث الرابع : حكم ولاية المحكم .

٤) **الفصل الثالث : نكاح المسافة في الصومال**

ويتناول على أربعة مباحث:

المبحث الأول : تعريف نكاح المسافة، والنكاح السِريّ، وحكمهما .

المبحث الثاني : الأسباب التي أدّت إلى اختيار نكاح المسافة، أو السِريّ

المبحث الثالث : مقارنة بين نكاح المسافة والنكاح الشرعيّ .

المبحث الرابع : ما يترتب على هذا النكاح من مخالفات شرعيَّة وأضرار بشريَّة .

٥) الخاتمة وتتناول ما يأتي :

أ/ أهم النتائج التي تمثل خلاصة البحث،

ب/ المصادر والمراجع .

ج/ محتويات البحث .

الفصل الأول :

مفهوم النكاح، وحكمه، وأركانه ،وخطبته.

المبحث الأول : تعريف النكاح ، ومشروعيته .

المبحث الثاني : حكم النكاح ، وحكمته .

المبحث الثالث : ، أركان النكاح ، وشروطه .

المبحث الرابع : حُكْمُ خُطبةِ النِّكاحِ ، وصِيغتها وصورها

المبحث الأول: مفهوم النكاح ومشروعيّته ، وفيه مطلبان:

المطلب الأول : تعريف النكاح

تمهيد :

النِّكاح شرع من عهد آدم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم - واستمرت مشروعيته، بل هو مستمر في الجنة ولا نظير له فيما يتعبد به من العقود بعد الايمان .

اعلم أيُّها القارئ الكريم أنَ معنى النِّكاح : في عرف الفقهاء لا ينصرف -عند الإطلاق- إلّا إلى التزويج. وأمَّا حقيقته في اللغة والشرع فقد اختلفوا فيه. أهو حقيقة في الوطء مجاز في التزويج؟ أم عكس هذا؟ أم حقيقة في كلٍّ منهما بحسب الاشتراك؟ وسأفصل القول في حقيقة النِّكاح في كلّ من اللغة ، وعرف الفقهاء ، والشرع .

أوَّلاً : النِّكاحُ لغةً : من نكحتِ المرأة نكاحاً : تزوجت فهي ناكحٌ وناكحةٌ ، والمرأةَ تزوجها ، وفي التنزيل : ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١) . والمرأةَ باضَعها ، ويقال : نَكَح المطرُ الأرضَ اختلط في ثراها، ويقال: نَكَحَ النُعاسُ عينيه غلبه عليهما، والنُكح : الزوج يقال : هو نُكْحُها وهي نِكْحَتُهُ . (٢)

---

(١) سورة النساء ، (الآية : ٣)

(٢) المعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، لمجمع اللغة العربية ، (ط/١ ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، ١٤٣٢هـ يناير ٢٠١١م، ص:٩٩٠) .

قال الفيروز آبادي : النِّكاحُ الوَطْءُ والعَقْدُ له ، نَكَحَ كمَنَعَ ، وضَرَبَ ، ونَكَحتْ وهي ناكحٌ ونَاكِحةٌ ذات زوجٍ ، واستنكَحَها نَكَحَهَا وأَنْكَحَهَا زوّجها ، والاسم النُكح بالضَم والكسر (١)

هذا بعضُ ما قاله أهل اللغة في معنى النِّكاح، آثرت من أَهمِّهاَ – فيما يظهر لي لأنهم أهل الفن كما قيل:"أهل مكة أدرى بشعابها".

ثانيا : معنى النكاح في عُرف الفقهاء :

أما معنى النكاح في عرف الفقهاء فهو: الوطءُ والعقدُ جميعاً وهو: حقيقة في العقد مجاز في الوطء على الأصح . وهذا هو الصَّحيح من مذهب الشافعية والحنابلة، وظاهر صنيع بعض المالكية يدلُّ على اعتماده في المذهب (٢) .

---

(١) القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، ج١/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر– بيروت لبنان– ص: ٢٦٣) دون تاريخ الطبع . معجم مقاييس اللغة ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون (ج٥/دار الفكر، ١٣٩٩هـ– ١٩٧٩م، ص ٤٧٥). تهذيب اللغة للأزهري (١٠٣/٤)، اللسان (٦٢٦/٢) مادة (نكح) راجع: الصحاح في اللغة (ج٢/ص ٢٣٠)

(٢) صحيح مسلم بشرح النووي للإمام محيي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، ولد : ٦٣١ وتوفي :٦٧٦هـ– (ج ٩/ دار المنار، ١٤٢٣هـ–٢٠٠٣م ، ص: ٥٠٠) ، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ، للشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجرى (ج ٣/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت– لبنان –١٤٢٦هـ–٢٠٠٥م، ص: ١٥٩) ، انظر الحاوى الكبير . الماوردى – (ج ٩ / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع–بيروت لبنان – دون تاريخ الطبع ، ص: ١١) ، تفسير الفخر الرازي (٥٥/٦).

وللحنابلة: المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلوي ، (ج٩/ ط٣/دار عالم الكتب للطباعة والنشر ١٤١٨هـ–١٩٩٧م ص:٣٣٣)، الإنصاف (٤/٨)، المبدع (٣/٧)، كشاف القناع (٥/٥)،

وللمالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ سَالِمٍ النَّفْرَاوِيُّ ، الْأَزْهَرِيُّ الْمَالِكِيُّ ، (ج٢/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت–لبنان، ١٤١٨ هـ –١٩٩٨م ، ،ص:٣) ، شرح الزرقاني على الموطأ (١٢٤/٣)،

أما مذهب الحنفية فيطلق على الوطء حقيقة وعلى العقد مجازاً .

(بعكس ماذهب إليه الجمهور) (١) .

قال الصنعاني: "ويستعمل في الوطء وفي العقد، قيل مجاز من إطلاق اسم المسبب على السبب وقيل: إنه حقيقة فيهما وهو مراد من قال إنه مشترك فيهما. وكثر استعماله في العقد فقيل إنه فيه حقيقة شرعية ولم يَرِدْ في الكتاب العزيز إلّا في العقد"(٢).

ثالثاً : تَعريفُ النِّكاحِ شَرعاً:

عَرَّفَهُ الحنفيةُ : عَقدٌ يُفيد ملك المتعة قصداً (٣)

وعَرَّفَهُ المالكية: عَقْدٌ لِحِلِّ تَمَتُّعٍ بِأُنْثَى غَيْرِ مَحْرَمٍ وَمَجُوسِيَّةٍ وَأَمَةٍ كِتَابِيَّةٍ بِصِيغَةٍ لِقَادِرٍ مُحْتَاج (٤)

وعَرَّفَهُ الشافعية : عقد يفيد حلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر على وجه مخصوص (٥)

---

(١) الاختيار لتعليل المختار ، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، المتوفى : ٦٨٣هـ (ج٢/ دار الكتب العلمية- بيروت –لبنان، دون تاريخ الطبع ، ص: ٨٢) وانظر : رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان لخاتمة المحققين محمد امين الشهير بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين (ج ٤ / دار عالم الكتب ، الرياض طبعة خاصة ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م ، ، ص: ٥٧)

(٢) سبل السلام شرح بلوغ المرام ، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى : ١١٨٢هـ ، (ج٣/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٤٠٨ هـ -١٩٨٨م ، ،ص: ٢١١)

(٣) اللباب في شرح الكتاب، للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، الحنفي، (ج٣/ ، المكتبة العلمية ، بيروت، ص: ٣) دون تاريخ الطبع .

(٤) دليل السالك لمذهب الإمام مالك، للشيخ محمد محمد سعد، دار الندوة، دون تاريخ الطبع ص: ٧١

(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي ،للشيخ أبي الحسن يحيى ابن أبي الخير ابن سالم العمراني الشافعي اليمني، (ج٩/ ، ط١/ ، دار المنهاج للنشر والتوزيع ، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م ، ص : ١٠٥)

وَعَرَّفَه الحنابلة بقولهم : "هو عقد التزويج، فعند إطلاق لفظه ينصرف إليه ما لم يصرفه دليل وهو حقيقة في العقد؛ لأنه الأشهر في الكتاب والسنة، ولهذا قيل: ليس في القرآن العظيم لفظ النكاح بمعنى الوطء إلّا قوله تعالى:﴿ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥ ﴾ (١) ولصحة نفيه عن الوطء وهو دليل المجاز" (٢)

قال الشوكاني : عقد بين الزوجين، يحل به الوطء، وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء (٣) .

** ** **

المطلب الثاني : مشروعية النِّكاح

أمَّا مشروعيَّة النِّكاح فهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع.

أ- فأمَّا الكتاب فمنه

وقوله تعالى:﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ ﴾ (٤):

وقوله:﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ ﴾ (٥)

وقوله﴿ وَلَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلٗا مِّن قَبۡلِكَ وَجَعَلۡنَا لَهُمۡ أَزۡوَٰجٗا وَذُرِّيَّةٗ ﴾(٦)

---

(١) سورة البقرة (الآية ص: ٢٣٠)

(٢) المبدع شرح المقنع لابن مفلح المقدسي، برهان الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، المقدسي الحنبلي، (ج ٦/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م، ص: ٨١)

(٣) نيل الأوطار : شرح منتقى الأخبار، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى: ١٢٥٥هـ (ج ٥/ ط١/ دار الحديث –القاهرة، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م ، ، ص :٤٨٧)

(٤) سورة البقرة ، (الآية : ٢٢١)

(٥) سورة النساء ، (الآية : ٣)

(٦) سورة الرعد ، (الآية : ٣٨)

وقولـــــــــــه: ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ ﴾ (١)

وقال تعالى:في مقام الامتنان به على عباده ﴿ وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا ﴾(٢)

والحاصل: الآيات الواردة في مشروعيّة النكاح كثيرة وفيما تَلَونَا كِفَايةٌ . والله الموفق .

ب – وأمَّا السُّنَّة فمنها:

١)حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله **صلى الله عليه وسلم** "يا معشر الشَّباب من استطاع منكم الباءة (٣) فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم فإنَّه له وجاء (٤) ". متفق عليه (٥) .

---

(١) سورة النور ، (الآية : ٣٢)

(٢) سورة الروم ، (الآية : ٢١)

(٣) "الباءة":هي مؤن النِّكاح، أو الجماع،أو هما معاً. انظر تفصيل ذلك في فتح الباري ج١١/ ٣١٨) .

(٤) الوجاء هو : رض الخصيتين ، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله يفعله الوجاء . انظر صحيح مسلم بشرح النووي لهذا الحديث ج٩/ ص : ٥٠١).

(٥) صحيح البخاري ، للإمام أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، مع فتح الباري للإمام العالم العلامة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ، ومعه تعليقات للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ، والعلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، كتاب النكاح، رقم الحديث (٥٠٦٥) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم "من استطاع منكم الباءة". ج١١/ دار الطيبة ، دون تاريخ الطبع، ص: ٣١٨)، ومسلم مع شرح النووي. أول كتاب النِّكاح باب استحباب النكاح رقم الحديث (١٤٠٠) ج٩/ ص : ٥٠١).

٢) حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدُّنيا متاع، وخير متاع الدُّنيا المرأة الصالحة". رواه مسلم وغيره (١)

٣) حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط (٢) إلى بيوت أزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبيِّ صلى الله عليه وسلم فلما أُخْبِروا كأنَّهم تقالَّوها فقالوا: وأين نحن من النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر. قال أحدهم: أمَّا أنا فأصلِّي الليل أبداً. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّي أصوم وأفطر، وأصلِّي وأرقد، وأتزوَّج النِّسَاء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي". متفق عليه واللفظ للبخاري (٣) .

---

(١) مسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب استحباب نكاح البكر رقم الحديث (١٤٦٧) ج١٠/ ،ص: ٤٥).

(٢) أي نفر، كما في الرِّواية الأخرى، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الجماعة من الثلاثة إلى ما دون العشرة. وقيل غير ذلك. وقيل خاص بجماعة الرِّجال دون النساء انظر النهاية في غريب الحديث (٢/٢٨٣)، وفتح الباري (ج١١/ ، ص : ٣١٣)

(٣) صحيح البخاري ، مع الفتح ، " أول كتاب النِّكاح " برقم ، (٥٠٦٣) (ج١١/ ، ص : ٣١٣) ، وفي مواضع أخر من الصحيح. ومسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب استحباب النكاح رقم الحديث (١٤٠١) ج٩/ ،ص: ٥٠٣). وانظر بقية تخريجه في إرواء الغليل (٦/١٩٣) .

٤) حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "ردَّ النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التَّبتُّل (١)، ولو أذن له لاختصينا" متفق عليه (٢) .

٥) وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوِّجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"رواه ابن ماجة (٣)

٦) حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تزوَّجوا الودود الولود فإنِّي مكاثر بكم الأمم". رواه الترمذي، والنسائي، وأبو داود وغيرهم (٤) .

والحاصل : الأحاديث الواردة في مشروعيّة النكاح كثيرة وفي ماذكرنا كِفَايَةٌ والله الموفق .

ج- وأمّا ثبوت الإجماع على مشروعية النكاح فهو مما هو معلوم من الدِّين بالضَّرورة، ومثل هذا الإجماع لا يتوقَّف ثبوته على حكاية من حكاه .

** ** **

(١) التبتل: هنا الانقطاع عن النِّكاح وما يتبعه من الملاذِّ إلى العبادة اهـ. (فتح الباري (ج١١/ ص : ٣٣٦). وانظر النهاية في غريب الحديث (٩٤/١) .

(٢) صحيح البخاري ، مع الفتح ، (ج١١/كتاب النكاح " باب ما يكره من التبتل والخصاء" برقم ، (٥٠٧٣)، ص : ٣٣٦) ، ومسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب استحباب النكاح رقم الحديث (١٤٠٢) ج٩/ ،ص: ٥٠٣).

(٣) سنن ابن ماجة، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجة) ، ولد: ٢٠٩ وتوفي:٢٧٣هـ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ودكتور مصطفى محمد حسين الذهبي (ج٢/ دار الحديث –القاهرة- للنشر والتوزيع ، ط١/ ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م .ص : ١٩٧)

(٤) وسنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى: ٩١١هـ وحاشية الإمام السندي ، باب كراهية تزويج العقيم، (رقم :٣٢٢٧) ج٥/ دار المعرفة بيروت –لبنان – دون تاريخ الطبع ، ص : ٣٧٣). وانظر سنن أبي داود ، للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ولد: ٢٠٢هـ المتوفى : ٢٧٥هـ ، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ، رقم (٢٠٥٠) ج٢/ دار الحديث – القاهرة- للنشر والتوزيع ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م ، ص : ٨٧٥) وانظر سبل السلام ، (ج٣/ ص: ٢١٤)

المبحث الثاني : حُكْمُ النِّكاح وحكمته :

المطلب الأول : حُكمُ النكاح

وقد ذكر الفقهاء أن النكاح ترد عليه الأحكام الخمسة، تارة يَجِبُ، وتارة يُستَحَبُّ، وتارة يُباحُ، وتارة يُكْرَهُ، وتارة يَحْرُمُ.

١/ مذهب الحنفية في حكم النكاح (١)

قال السمرقندي : واختلف أصحابنا، فقال بعضهم: إنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وقال بعضهم: إنه مندوب ومستحب، وقال بعضهم: إنه واجب، لكن بعضهم قالوا: يجب على سبيل التعيين، وقال بعضهم: هو واجب على سبيل الكفاية

٢/ مذهب المالكية في حكم النكاح (٢)

وقال ابن رشد: فأما حكم النكاح فقال قوم: هو مندوب إليه، وهم الجمهور، وقال أهل الظاهر (٣) : هو واجب ، وقال

---

(١) تحفة الفقهاء ، لعلاء الدين السمرقندي ، (ج ٢ /، ط٢/ دار الكتاب العلمية بيروت – لبنان– ١٤١٤ هـ – ١٩٩٤م، ص: ١١٧) ، وانظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، للإمام علاء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى: سنة ٥٨٧ هـ (ج٢/ ط٢/ دار الكتب العلمية ، ١٤٠٦هـ– ١٩٨٧م ، ص: ٢٢٨) وانظر الاختيار لتعليل المختار ج٢/ ص: ٨٢)

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للامام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة ٥٩٥ هـ ، (ج٢/ ط٦/ دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ– ١٩٧٢م ، ، ص: ٣) وانظر عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة ، للإمام جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، المتوفى : ٦١٦هـ (ج٢/ ط١/دار الغرب الإسلامي ، ١٤١٥هـ–١٩٩٥م ، ص: ٧)

(٣) داود بن علي الاصفهاني وهو داود بن خلف امام اهل الظاهر أبو سليمان، وقد قيل ان أصله من اصبهان، ومولده بالكوفة، ونشاته ببغداد. وقد ولد سنة ٢٠٢ هـ وتوفى ببغداد سنة ٢٧٠ هـ. وقد اخذ العلم عن إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وروى عنه ابنه أبو بكر محمد ابن داود واخرون . انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي (ج ٢ / ص: ١١٧)

المتأخرة من المالكية: هو في حق بعض الناس واجب وفي حق بعضهم مندوب إليه، وفي حق بعضهم مباح، وذلك بحسب ما يخاف على نفسه من العنت .

وسبب اختلافهم: هل تحمل صيغة الأمر به في قوله تعالى:﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١) وفي قوله صلى الله عليه وسلم "انكحوا فإني مكاثر بكم "(٢) وما أشبه ذلك من الاخبار الواردة في ذلك على الوجوب أم على الندب أم على الاباحة؟ .

٣/ مذهب الشافعية في حكم النكاح (٣) .

قال الإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي (٤) : ومن جاز له النكاح وتاقت نفسه إليه وقدر على المهر والنفقة، **فالمستحب** له أن يتزوج لحديث عبد الله ولأنه أحصن لفرجه

---

(١) سورة النساء ،(الآية : ٣)

(٢) سنن ابن ماجة ، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجة) ، ٢٠٩-٢٧٣هـ، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني ، "باب تزويج الحرائر والولود"(رقم : ١٨٦٣)، ط١/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع دون تاريخ الطبع ص: ٣٢٤

(٣) وانظر هذا التفصيل شرح النووي على مسلم - (ج ٩ / ص ٥٠٢) وانظر تخريج الفروع على الأصول ، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى : ٦٥٦هـ ، تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح ، ط٢/ مكتبة العبيكان ، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٦م ، ص : ٢٢٨) وانظر الحاوى الكبير ، للعلامة أبو الحسن الماوردى ، (ج٩ / دار الفكر –بيروت، ص : ٣٢)، وما بعدها. وانظر البيان في مذهب الإمام الشافعي ،(ج٩/ ص : ١٠٩)

(٤) المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ، ولد: ٣٩٣- وتوفي : ٤٧٦هـ ، مع تعليق وتحقيق للدكتور محمد الزحيلي ، (ج٤/ ط١/ دار القلم بيروت ، ١٤١٧هـ – ١٩٩٦م ، ص: ١١٣)

وأسلم لدينه ولا يجب ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :" النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني " رواه ابن ماجه (١) ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها فلم يجب كلبس الناعم وأكل الطيب. ومن لم تتق نفسه إليه فالمستحب له أن لا يتزوج ؛ لأنه تتوجه عليه حقوق هو غني عن التزامها ويحتاج أن يشتغل عن العبادة بسببها، وإذا تركه تخلى للعبادة فكان تركه أسلم لدينه

قال الإمام النووي -رحمه الله - : أما الأفضل من النكاح وتركه فقال أصحابنا : الناس فيه أربعة أقسام :

قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح

وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له

وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان

وقسم يجد المؤن ولا تتوق فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا ، والتخلي للعبادة أفضل ولا يقال : النكاح مكروه بل تركه أفضل ... والله أعلم (٢)

٤/ مذهب الحنابلة في حكم النكاح

---

(١) سنن ابن ماجة ، " باب ما جاء في فضل النكاح " (رقم : ١٨٤٦) ، ص: ٣٢٠ ، وحسنه الألباني في سنن ابن ماجة ،نفس المرجع.

(٢) روضة الطالبين للامام أبي زكريا يحي بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة ٦٧٦ ومعه المنهاج السوي في ترجمة الامام النووي ، (ج٥/ دار عالم الكتب للطباعة ، والنشر ،دون تاريخ الطبع ، ص: ٣٦٣)

قال ابن قدامة : وقد روي عن أحمد : أن النكاح واجب ، اختاره أبو بكر لظاهر هذه النصوص فظاهر المذهب أنه لا يجب إلا على من يخاف بتركه مواقعة المحظور ، فيلزمه النكاح ، لأنه يجب عليه اجتناب المحظور ، ولا يجب على غيره. لقوله تعالى : ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (١) ولو وجب لم يعلقه على الاستطابة . والاشتغال به أفضل من التخلي للعبادة ، لظاهر الأخبار . فإن أقلَّ أحوالها الندب إلى النكاح ، و الكراهة لتركه . إلا أن يكون ممن لا شهوة له ، كالعنين والشيخ الكبير ، ففيه وجها:

أحدهما : النكاح له أفضل ، لدخوله في عموم الأخبار.

والثاني : تركه أفضل ، لأنها لا يحصل منه مصلحة النكاح ، ويمنع زوجته من التحصن بغيره، ويلزمه نفسه واجبات وحقوق لعله يعجز عنها .

فأما من قال إنه في حق بعض الناس **واجب** وفي حق بعضهم **مندوب** إليه، وفي حق بعضهم **مباح**، فهو التفات إلى المصلحة، وهذا النوع من القياس هو الذي يسمى المرسل، وهو الذي ليس له أصل معين يستند إليه، وقد أنكره كثير من العلماء، (٢)

---

(١) سورة النساء ،(الآية : ٣)

(٢) الكافي ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، تحقيق الدكتور ، عبد الله بن عبد المحسن التركي ، (ج٤/ ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط١ /

قال في إيقاظ الأفهام : واختلف في وجوبه : فقال بعض العلماء : إنه واجب. وهو قول داود .لحديث: (يا معشر الشباب ...) . وذهب جماهير العلماء : إلى أنه سنة غير واجب . وهو قول عامة الفقهاء " وهو الصحيح . (١)

والحاصل من خلال ماسبق : أن النكاح ترد عليه الأحكام الشرعيةالخمسة في حق المكلفين بالنظر إلى المآل الذي يؤدي إليه العزوف عنه نهائياً ، فهو مرة :

أ / سنة مستحب: وهذا هو الأصل .

ب/ واجب: على من خاف الزنا بتركه، لأن ترك الزنا واجب "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"

ج/ مكروه: إذا كان فقيراً لا شهوة له ، لأنه سوف يرهق نفسه بالنفقات وليس لديه شهوة .

د/ مباح :إذا كان غنياً لا شهوة له، لأنه قادر على الإنفاق، فهو قد ينفع المرأة بالإنفاق عليها

هـ/ حرام :لمن هو متحقق من ظلم الزوجة، والإساءة إليها؛ **لأن ما يؤدي إلى الحرام يكون حراماً**

١٤١٨هـ- ١٩٩٧م ، ص: ٢١٢) . وانظر السلسبيل في معرفة الدليل -حاشية على زاد المستقنع- لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، (ج٢/ ط٢/ ١٤٠١هـ ، ص: ٦٨٢)

(١) إيقاظ الأفهام في شرح عمدة الأحكام سليمان بن محمد اللهيميد السعودية (ج ٦ / ص : ١٨) الموقع على الإنترنت : www.almotaqeen.net . انظر تعليق : محمد إبراهيم الحفناوي في لأم ، (٦/ص :٦) ومابعدها

وهـذه هـي المسـئلة الـتي تتطرقـت إليهـا الكتـب الفقهيـة عنـد معالجتها باب ((النكاح)) فراجع فقد أشرت بعض مراجعها بكل دقة وأمانة والله الموفق .

** ** **

المطلب الثاني : حكمة النكاح

وأمَّا حكمة مشروعية النكاح فهي أجلُّ من الوصف، وأشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، ففي مشروعيته حِكَمٌ جليلة، وفَوائدٌ عظيمةٌ، ومقاصد سامية، وحسبه أن من تأمَّله وجده جامعاً لأسباب حفظ الدِّين والنَّفس والنَّسب والعرض .

فأمَّا حفظ الدِّين:

فإنَّ النكاح هو السبيل المشروع لوجود النَّسل الذي خلقه الله لعبادته؛ لذلك كان الصلاح في الدِّين أوَّل وأهمَّ ما يجب اعتباره في الخاطب والمخطوبة. فقد قال **صلى الله عليه وسلم**: "عليك بذات الدِّين تربت يداك"(١) .

وذلك حتى إذا تم العقد وكان اللِّقاء والذُّرِّيَّة كانت ذريَّة طيِّبة صالحة تحفظ دين الله في خاصة نفسها، وتقوم على حفظه من أعدائه بالجهاد في سبيل الله، وبذلك تتحقَّق الكثرة المؤمنة التي

---

(١) صحيح البخاري ، مع الفتح ، (ج١١/كتاب النكاح ، "باب الأكفاء في الدين رقم الحديث ، (٥٠٧٩)، ص : ٣٥٩)، ومسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب استحباب نكاح ذات الدين رقم الحديث (١٤٦٦) ج١٠/ ،ص: ٤١).

يباهي بها رسول الله **صلى الله عليه وسلم** الأمم يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإنِّي مكاثر بكم الأمم" رواه أبو داود (١).

وأمَّا حفظ النفس:

فإنَّ النِّكاح هو السبيل المشروع لوجود النفس واستمرار بقائها- بعد أن خلق الله تلك النفس من تراب، وخلق منها زوجها- وبسببه وجبت رعاية تلك النفس في صغرها حتى تستقلَّ بنفسها، وفيه دفع الضرر عن النفس بقضاء شهوة الزوجين بالوسيلة المشروعة، واستفراغ ما يضرُّ احتباسه في الجسم، وفيه إحصان لهما عن الزنى الموجب للحدِّ عليهما، وفيه أيضاً قيام الرجل على رعاية زوجه حفظاً وتوجيهاً وإنفاقاً، فإنَّ في المرأة ضعفاً جبلَّةً، تعجز عن الدِّفاع عن نفسها وهي محلَّ الطمع، وتعجز عن الكسب لنفسها فضلاً عن أولادها، ولكنَّ الله خلق فسوَّى، وقسم فعدل، فجعل لكلٍّ منهما حقوقاً على الآخر يقوم بها بلا منٍّ منه، ولكلٍّ منهما وظيفة تناسبه، تلك سنَّة الله في خلقه (٢) .

---

(١) سبق تخريجه في ص : ١٢ .

(٢) الولاية في النكاح من رسائل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المكتبة الشاملة . انظر تعليق : محمد إبراهيم الحفناوي في لأم ، (٦/ص : ٥-٦) وانظر رد المحتار على الدر المختار ص: ٥٨) وانظر الأنكحة الفاسدة ، للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل ، مكتبة الدولة –الرياض- ط١/١٤٠٣هـ-١٩٨٣م ، ص : ٣٨

وأمَّا حفظ النَّسب:

فهو أظهر وأهمُّ مقاصد النكاح؛ إذ به تنظيم النَّسل وربطه بأصله وأواصر القربى التي هي أُنسه في هذه الحياة، ولو ترك اتصال الرجل بالمرأة مهملاً لما كان هناك فرق- بين أولاد الإنسان ونتاج البهائم- في الضياع وتفكُّك الروابط، فيوجد الولد مقطوع الصِّلة لا يعرف أبًا، وقد لا يعرف أمًّا، ولا قيمة لمعرفتهما- حينئذ- وإذا فقد المولود أباه وأمَّه، فقد أخاه وأخته، وعمَّه وعمَّته، وخاله وخالته، ونحوهم، فيحرم من تلك الأسماء والمسمَّيات التي يوحي له وجودها بالأُنس ، ويوحي له فقدانها بالوحشة والشقاوة، فللَّه ما أعظم فضله على بنى آدم.! (١)

وأمَّا حفظ العرض بالنِّكاح:

فما أخاله يخفى على أحد، ففيه غضُّ البصر، وإحصان الفرج لكلٍّ من الزوجين بالحلال الطيِّب عمَّا حرَّم الله، كما قال صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج؛ فإنَّه أغضُّ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنَّه له وجاء"(٢) متفق عليه.

---

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ، للدكتور وهبة الزحيلي ، (ج ٧ / ط٣/ دار الفكر ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م ، ص: ٣١)

(٢) سبق تخريجه في ص : ١١،

وأنعِم بها من نعمة تحفظ البصر من التطلُّع لما لا يحلُّ له، وتحصن الفرج عن الوقوع فيما يقبح فعله! فكم من نظرة أسقطت مروءة صاحبها! وكم من فعلة بقيت عليه معرَّتها ونغَّصت عليه طيب الحياة ذكراها!

قال الخطيب الشربيني: ومقاصد النكاح ثلاثة:

١- حفظ النسل.

٢ - إخراج الماء الذي يضر احتباسه .

٣- نيل اللذة، وهذه الثالثة هي التي في الجنة إذ لا تناسل هناك ولااحتباس (١) .

تلك هي بعض حكم النِّكاح ومقاصده، وفي كلٍّ منها فوائد عظيمة، وأسرار شريفة، وغايات سامية، قلَّ من يحصيها عدًّا، أو يقابلها شكرًا، أو يُعْمِل فيها فكرًا وتدبُّرًا.لذلك أحاط الإسلام تلك العلاقة الشريفة بين الرجل والمرأة بالعناية والرِّعاية؛لتقوم على أتمِّ الوجوه وأشرفها وأكملها في كلِّ مرحلة من مراحلها منذ أن تكون فكرة ثم اختيارًا فعقدًا واستمراراً، فللَّه الحمد والمنَّة.

** ** **

(١) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج - (ج ٣ / ص : ١٥٩)

المبحث الثالث: أركان النكاح ، وشروطه: وفيه مطلبان :

المطلب الأول: أركان النكاح :

للنكاح أركانٌ عَدَّها بعضُ المذاهب أركاناً وعدَّ بعضُهم شروطاً كما ستراه مفصلا في المذاهب الأربعة .

فأركانه أربعة: الأول : **الوليُّ** : لقوله صلى الله عليه وسلم :"لا نكاح إلا بوَلِيّ" (١).

الثاني : **الشاهدان** : لقوله **صلى الله عليه وسلم** :"لا نكاح إلا بوليّ وشاهدَي عدلٍ" رواه الدار قطني (٢) .

الثالث : **الزوجان** وهما : الخَاطِب والمخطُوبة

الرابع : **الإيجاب** وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كأنكحتك أو زوجتك

والقَبول: وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقبِلتُ أو رضيتُ نِكاحَها.

فَعَبَّر الحنفيةُ بقولهم (٣):

وركنه : الإيجاب والقبول، ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين،

---

(١) سياتي تخريجه في الفصل الثاني في مشروعيه الولاية

(٢) انظر نيل الأوطار ، ، (ج٣/ ص:٥١٢) وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٤١)

(٣) الاختيار لتعليل المختار ، ج٢/ ص: ٨٢) وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ، (ج٢/ ص: ٢٣٠)

وعبَّر المالكية بقولهم (١):

أركان النكاح أربعة : ١- الوَلِيُّ . ٢- الْمَحَلُ وهو: الزوج والزوجة . ٣- الصَداقُ . ٤-الصيغة وهي: اللفظ الدال على حصول النكاح إيجابا وقَبولا

وعبر الشافعية بقولهم (٢):

أركان النكاح أربعة: ١- الإيجاب والقبول ٢- الزوجان ٣- الولي ٤الشاهدان .

وعبر الحنابلة بقولهم (٣):

وشرائط النكاح خمسة : أحدها : الولي . الثاني: أن يحضره شاهدان . الثالث : تعيين الزوجين. الرابع : التراضي من الزوجين . الخامس : الإيجاب والقبول.

** ** **

(١) دليل السالك لمذهب الإمام مالك ، (ص: ٧١-٧٢) وانظر الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني - (ج ٢ / ص ٣) وانظر عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة، ج ٢/ ص: ٧)

(٢) إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد ، للشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري, الشافعي. (ج١/ دار المعرفة للنشر والتوزيع،دون تاريخ الطبع، ص : ٢٢٧-٢٣٣) راجع : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (ج ٣ / ص : ١٨٠)

(٣) الكافي ، لا بن قدامة، (ج٤/ ، ص: ٢٢٣-٢٤٧) . وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٨٨)

المطلب الثاني: شروط أركان النكاح

يشترط لكل ركن من أركان النكاح شروط .

الركن الأول من أركان النكاح: الوَليُّ:

ويشترط للولي ثمانية شروط (١) .

أحدها : العقل ، فلا يصح تزويج مجنون.

والثاني : الحرية . فلا ولاية لعبد.

الثالث : الذكروية ، فلا ولاية لامرأة .

الرابع : البلوغ : فلا يلي الصبي بحال ؛ لأن هؤلاء المذكورين لا يملكون تزويج أنفسهم ، فلا يملكون تزويج غيرهم بطريق الأولى، وعند أحمد : أن الصبي المميز إذا بلغ عشراً ، صح تزويجه ، لأنه يصح بيعه . والأول أولى ، لأنه مولي عليه ، فلا يلي ، كالمرأة.

الخامس : اتفاق الدين . فلا يلي كافر مسلمة بحال لقوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ (٢) ويليه الحاكم، ولا يلي مسلم كافرة ، لقوله :﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ (٣) إلّا

---

(١) الكافي ، مرجع السابق ، ص: ٢٢٩-٢٣٣) .انظر المجموع شرح المهذب للشيرازي ، الإمام ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ تحقيق وتعليق ، محمد نجيب المطيعي ، ج١٧/ مكتبة الإرشاد ، جدة-المملكة العربية السعودية ، دون تاريخ الطبع ، ص: ٢٥٢) وما بعدها ، وانظر اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ٣) روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج ٢ / ص: ٤٠٨ -٤١٢). انظر مغني المحتاج ج٣/ (ص: ١٩٩) وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٩١)

(٢) سورة التوبة ، (الآية : ٧١)

(٣) سورة الأنفال ، (الآية : ٧٣)

السلطان فإنه يلي نكاح الذمية التي لا ولي لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "السُلْطَانُ وَلِي مَن لَا وَلِيَ لَهُ"(١). ويلي الكفار أهل دينهم ، للآية التي تلوناها . وهل تعتبر عدالتهم في دينهم ؟ على وجهين بناء على الروايتين في المسلمين.

السادس : العدالة . فلا يلي الفاسق نكاح قريبته وإن كان أباً (عند الشافعية) وفي إحدى الروايتين لأحمد ؛ لأنها ولاية نظرية ، فنفاها الفسق ، كولاية المال . وعند الحنفية والرواية الثانية لأحمد : يلي لأنه قريب ناظر ، فكان ولياً كالعدل . وَأَمَّا الْعَدَالَةُ (عند المالكية) فَهِيَ شَرْطُ كَمَالٍ فَيُسْتَحَبُّ وُجُودُهَا كَمَا يُسْتَحَبُّ كَوْنُهُ رَشِيدًا ، فَيَعْقِدُ السَّفِيهُ ذُو الرَّأْيِ عَلَى ابْنَتِهِ (٢)

السابع : التعصيب، أو ما يقوم مقامه ، فلا تثبت الولاية لغيرهم، كالأخ من الأم، والخال، وسائر من عدا العصبات، لأن الولاية تثبت لحفظ النسب، فيعتبر فيها المناسب، ولا تثبت الولاية للرجل على المرأة التي تسلم على يديه . وعن أحمد بن حنبل: أنها تثبت.

الثامن : عدم من هو أولى منه . فلا تثبت الولاية للأبعد مع حضور الأقرب الذي اجتمعت الشروط فيه ، كما سنذكر (إن شاء الله) في ترتيب الأولياء .

---

(١) أخرجه الشافعي في الأم ، رقم الحديث (١٥٣١) ص : ٣٢) وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٣٥)

(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ج ٢/ص: ٤)، عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة، (ج ٢/ ص: ١١)

ولا يشترط في الولاية البصر ؛ لأن الأعمى من أهل الرواية والشهادة ، فكان من أهل الولاية كالبصير . فأما **الأخرس** ، فإن منع فهم الإشارة ، أزال الولاية ، وإن لم يمنعها ، لم يزل الولاية ، لأن الأخرس يصح تزوجه ، فصح تزويجه ،كالناطق (١) .

الركن الثاني من أركان النكاح : أن يحضره شاهدان ،

لما روي عن النبي **صلى الله عليه وسلم** أنه قال : "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" رواه الدار قطني (٢) . وعن أحمد : أن الشهادة ليست شرطاً فيه ، لأن النبي **صلى الله عليه وسلم** أعتق صفية وتزوجها بغير شهود، ولأنه عقد معاوضة ، فلم تشترط الشهادة فيه ، كالبيع (٣)

والحاصل : ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد في رواية، إلى القول بأن الشهادة شرط في صحة النكاح، وأن العقد لو خلا عنها يكون باطلا

ذهب المالكية إلى القول بأن الشهادة شرط في تمام النكاح ، وليست شرطا في صحته، فينعقد النكاح عند (المالكية) صحيحا بدون شهادة، ولكن لا يتم إلا بالشهادة ، وقالوا تندب الشهادة عند العقد للخروج من الخلاف

---

(١) المهذب في فقه الإمام الشافعي ، (ص: ١١٩-١٢١) انظر : الكافي ، لا بن قدامة ا الحنبلي ، (ج٤/ ، ص: ٢٢٩) ،

(٢) سبق تخريجه في المبحث الثالث (أركان النكاح)

(٣) الكافي ، لا بن قدامة ا الحنبلي ،كتاب النكاح ، باب شرائط النكاح (ج٤/ ، ص: ٢٣٩)

ويشترط في الشهود سبع صفات (١) .

أحدها : **العقل** ، لأن المجنون والطفل ليسا من أهل الشهادة.

والثاني : **السمع** ، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به.

والثالث : **النطق** ، لأن الخرس لا يتمكن من أداء الشهادة.

الرابع : **البلوغ**، لأن الصبي لا شهادة له، وعن أحمد أنه ينعقد بحضور مراهقين، والأول أصح

الخامس : **الإسلام** ، فلا تصح شهادة كافر وإذا كان العاقدان غير مسلمين فلا يشترط في الشهود أن يكونا مسلمين .

السادس : **العدالة** وليست شرطا عند الحنفية والحنابلة (٢)

السابع : **الذكورية** عند الشافعية (وعند الحنابلة ، والحنفية): ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، وأَعلُّوا ؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع (٣).

---

(١) البيان في مذهب الإمام الشافعي ، (ج٩/ ص : ٢٢٤) وما بعدها . وانظر الوجيز في الفقه الإمام الشافعي للعلامة الفقيه الحجة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،المتوفى: ٥٠٥ هـ (ج٢/ ط١/ دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت – لبنان ١٤١٨هـ-١٩٩٨م ، ص : ١٠) انظر : المجموع شرح المهذب ، (ج/١٧، ص: ٢٩٦) وما بعدها . وانظر : نهاية المطلب في دراية المذهب ، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ، المتوفى : ٤٧٨هـ حققه: أ.د. عبد العظيم محمود الديب ، ج١٢/ ط١/ دار المنهاج للنشر والتوزيع ،١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م ، (ص: ٥٢) وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٨٢)

(٢) الكافي ج٤/ (ص: ٢٣٨-٢٣٨) وانظر :رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان ، ص: ١٥٥) وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،(ج٢/ ص: ٢٥٣)، اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ٣)

(٣) الكافي ج٤/ (ص: ٢٣٨-٢٣٨) راجع : انظر تعليق : محمد إبراهيم الحفناوي في لأم ، (٦/ص:٥٣) راجع : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج ٣ / ص : ١٨٦) وانظر الفقه الإسلامي وأدلته ، ، (ج ٧ / ص: ٧٣) . اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ٣)) البناية في شرح الهداية لأبي محمد محمودبن أحمد الغيتي ، (ج٤/ ط٢/ دار الفكر للطباعة ١٤١١هـ- ١٩٩٠م، ص: ٤٩٠)

الركن الثالث من أركان النكاح : الزوجان

فيشترط في المرأة :

١) خُلُوّها من نكاح . ٢) وعِدَّةٍ . ٣) وأن تكون أنثى يقينا . ٤) وأن لا تكون مُلاعنةً . ٥) وأن لا تكون خامسةً. ٦) وأن لا تكون عمةً، أو خالةً، أو أختاً لزوجته. ٧) إسلام المرأة إذا كان الرجل مسلماً.

ويشترط في الرجل :

١) عِلمُه بحِلِّها لَه . ٢) أَن يَكونَ مختارا . ٣) وأن لا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها . أو أختها في نكاح .

ويشترط فيهما : أن يكون كلٌ منهما حلالاً (أي غير مُحرِمٍ بحَجٍّ أو عُمرةٍ) وأن لا تكون بينهما **مَحْرَمِيَّةٌ** ، **والتَّعيِينُ** فزوجتك إحدى بناتي أو زوجت بنتي أحدكما باطل ولو مع الإشارة ، لأن المقصود بالنكاح أعيانهما ، فوجب تعيينهما . وإن سماها بغير اسمها ، صح ، لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال : زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة . وإن كانت غائبة ، فقال : زوجتك ابنتي وليس له غيرها، صح لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة . (١) .

---

(١) الكافي ، لا بن قدامة ا الحنبلي ، (ج٤/ ، ص: ٢٣٩) انظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج ٣ / ص : ١٨٠) وما بعدها. وانظر : الفقه الإسلامي وأدلته ، ، (ج ٧ / ص: ٧٩). وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٨٩)

الركن الرابع من أركان النكاح :الإيجاب والقبول .

فالإيجاب :كأنكحتك أو زوجتك .لأن كلمة الله الواردة في القرآن هي نكاح وتزويج لا غير ولا يصح أن يقاس عليها غيرها

والقبول:كنَكحتُها أو تَزَوجْتُها أو قبِلتُ أو رضيتُ نِكاحَها، أو النكاح **ولا يشترط فيهما العربية**، ولو مع معرفتها، لكن يشترط أن يترجم بما هو صريح فيه في تلك اللغة.

ويشترط فيهما: أن لا يخالف الإيجاب القبول:كقبلت النكاح لا المهر، وأن لا يطول الفصل بينهما

قال الإمامُ النووي : فَإِنْ طَالَ الذِّكْرُ الْفَاصِلُ لَمْ يَصِحَّ. إنَّمَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِإِيجَابٍ، وَهُوَ زَوَّجْتُكَ أَوْ أَنْكَحْتُك، وَقَبُول: بِأَنْ يَقُولَ الزَّوْجُ تَزَوَّجْتُ أَوْ نَكَحْتُ أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيجَهَا، وَيَصِحُّ تَقَدُّمُ لَفْظِ الزَّوْجِ عَلَى الْوَلِيِّ، وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ أَوْ الْإِنْكَاحِ . وَيَصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ (١) .

ويشترط أَيضاً التراضي من الزوجين ، أو من يقوم مقامهما ، لأن العقد لهما، فاعتبر تراضيهما به، كالبيع، فإن كان الزوج بالغاً عاقلاً ، لم يجز بغير رضاه (٢).

ويشترط أن لا يكون اللفظ مؤقتا بوقت فإذا قال قبلتُ نكاحها شهرا بصداق كذا فإنه يقع باطلا ؛ لأنه نكاح المتعة .

---

(١) منهاج الطالبين ، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، (دار المنهاج للنشر والتوزيع ط١/ ١٤٢٦هـ – ٢٠٠٥ ص : ٣٧٤ وانظر الفقه الإسلامي وأدلته،(ج ٧ / ص: ١٢٢) ومابعدها

(٢) المبدع شرح المقنع ، برهان الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، المقدسي الحنبلي،المتوفى: ٨٨٤هـ ،ج٦/ ط١/ دار الكتب العلمية ، بيروت– ١٤١٨هـ ١٩٩٧م ، ص: ٩٤) ، البناية في شرح الهداية (ج٤/ ص: ٤٧٨) وانظر : إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد (ج١/ ص : ٢٢٧)

** ** **

المبحث الرابع: حُكْمُ خُطبةِ النِّكاحِ، وصِيغتها وصورها،وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حُكْمُ خطبة النكاح

وخطبة النكاح مستحب،وليست بواجب وبه قالت المالكية، والشافعية، والحنابلة

١/ مذهب المالكية :

قال ابن رشد: وأما خطبة النكاح المروية عن النبي **صلى الله عليه وسلم:** فقال الجمهور إنها ليست واجبة، وقال داود: هي واجبة.وسبب الخلاف: هل يُحمل فِعلُه صلى الله عليه وسلم في ذلك على الوجوب أو على الندب؟ (١).

٢/ مذهب الشافعية :

قال الماوردي : ويستحب أن لو قدم أمام العقد خطبته ويجوز فيه توكيل الولي والزوج (٢)

٣/ مذهب الحنابلة :

قال ابن قدامة : ويستحب أن يخطب قبل العقد بخطبة ابن مسعود ثم يكون العقد بعد ذلك لقول النبي **صلى الله عليه**

(١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد – (ج ٣/ ص : ١٢٣٦)

(٢) الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي (ج ١ / ص: ١٣٦)، وانظر منهاج الطالبين ،ص : ٣٧٤)

وسلم "كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع "رواه ابن ماجه (١).

ويستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود التى قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ... (٢)

والحاصل : أن الخطبة ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم الا الظاهرية ، بدليل أن رجلا قال للنبي **صلى الله عليه وسلم** زوجنيها فقال رسول الله **صلى الله عليه وسلم**: "زوجتكها بما معك من القرآن"(٣) متفق عليه . ولم يذكر خطبة ، وخطب إلى ابن عمر مولاة له فما زاد على ان قال قد انكحتك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح باحسان ... والله الموفق

** ** **

المطلب الثاني : صيغة خطبة النكاح

أما صيغة الخطبة : فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله **صلى الله عليه وسلم** التشهد في الحاجة : إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا

---

(١) سنن ابن ماجة ، "باب خطبة النكاح" (رقم : ١٨٩٤) ، ص: ٣٣٠)، وضعفه الألباني في سنن ابن ماجة، والمشكاة (٣١٥١)

(٢) الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ولد:٥٩٧-٦٨٢هـ ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومعه المقنع ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار هجر للطباعة، دون تاريخ الطبع ص : ٨١-٨٤) .

(٣) صحيح البخاري ، مع الفتح ، (ج١١/ "باب تزويج المعسر، برقم ، (٥٠٨٧)، ص : ٣٥٨) صحيح مسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب الصداق رقم الحديث (١٤٢٥) ج٩/ص: ٥٣٠).

ومِن سَيِّئاتِ أعمالنا. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ويقرأ ثلاث آيات . رَوَاهُ أصحاب السنن ، وَحَسَّنَهُ التِرْمذيُّ والحاكمُ (١).

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ (٢)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ (٣)

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾ (٤)

وَلِصِيْغَةِ النِّكَاحِ صُوَرٌ أَربَعَةٌ :

الصُّوْرَةُ الأُولى أن يقول الولي للزوج : أُزَوِّجُكَ وَأُنكِحُكَ على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، زَوجْتُك وأَنْكَحتُك فلانةَ بنت فُلان، وَمَهْرُهَا كَذَا وَكَذَا، وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِكَ مَتَى شَاءَتْ، أَقَبِلْتَ نِكَاحَها وَتَزْوِيجَها بِهَذَا الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ؟ فَيقُولُ الزوج: قَبِلتُ نِكَاحَها وَتَزْوِيجَها بِهَذَا الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ.

---

(١) سنن الترمذي (ج٣/ "باب ماجاء في خطبة النكاح" رقم (١١٠٥) ص: ٥٦٤) ، سنن أبي داود ج٢/ "باب في خطبة النكاح" رقم (٢١١٨) ، ص: ٩٠٧ ، وسنن النسائي ، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (رقم:٣٢٧٤) ج٣/ ص : ٨٨). سنن ابن ماجة ، "باب خطبة النكاح" (رقم : ١٨٩٢) ، ص: ٣٢٩ ، وصححه الألباني،

(٢) سورة آل عمران ، (الآية : ١٠٢)

(٣) سورة النساء ، (الآية : ١)

(٤) سورة الأحزاب ، (الآية : ٧٠-٧١)

الصُّوْرَةُ الثانية : أن يقول وَكِيلُ الوَلِي لِلزَوجِ : زَوَجْتُكَ فَلانةَ بِنْت فُلانٍ بِتَوْكِيلِ وَلِيِّهَا إِيَّايَ وَمَهْرُهَا كَذَا وكَذَا ، أَقَبِلْتَ نِكَاحَها وتَزْوِيجَها بِهَذَا الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ؟

فيقول الزوج: قبلتُ نِكَاحَها وتَزْوِيجَها بهذا المهر المذكور .

الصُّوْرَةُ الثالثة : أن يقول الولي لوكيل الزوج : زَوجتُ فُلانَة بِنت فُلان مُوَكِّلَكَ فُلاناً ، ومهرها كذا وكذا ، أقبلت نكاحها **لَهُ** بهذا المذكور؟

فيقول وكيل الزوج: قبلتُ نِكَاحَها له بهذا المهر المذكور. فإن ترك الوكيل لفظة (لَهُ) لم يصح النكاح

الصُّوْرَةُ الرابعة: أن يقول وَكِيلُ الولِي لِوَكِيلِ الزَوجِ: زَوجتُ فُلانَة بِنتَ مُوَكِّلِي فُلانٍ مُوَكِّلَكَ فُلاناً، بِتَوكِيْلِ وَلِيِهَا إِيَّايَ وَمَهْرُهَا كذا وكذا، أَقبلت نكاحها **لَهُ** بهذا المذكور؟

فيقول وَكِيلُ الزَوْجِ: قبلتُ نِكَاحَها له بهذا المهر المذكور

مسألة : ويستحب أن يدعو لهما بعد العقد لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي **صلى الله عليه وسلم** كان إذا رفأ الإنسان (١)

---

(١) الرَّفَاءُ الموافقة وحسن المعاشرة وهو من رفأ الثوب وقيل: من رفوتُ الرجل إذا سكنت ما به من ورع ،المراد إذا دعا **صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم** للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحسن العشرة بينهما قال ذلك.. .(سبل السلام – (ج ٣ / ص:٢١٧)

إذا تزوج قال:" بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير "(١).

مسألة : يسن للزوج أول ما يلقى زوجته أن يأخذ بناصيتها ويقول: بارك الله لكل منا في صاحبه والتَسْمِيَةُ والدعاء عند الجماع ؛ لحديث ابنِ عَبّاسٍ رضي اللَّهُ عَنْهما قالَ: قالَ رسول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا أَرَادَ أَنْ يأتِيَ أَهْلَهُ قالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللهُمَّ جَنِّبْنَا الشيّطانَ وَجَنِّبِ الشّيْطانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإنّهُ إنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ في ذلك لَمْ يَضُرَّهُ الشّيْطَانُ أَبَداً" مُتّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وإذا قضي وطره فليمهل عليها حتى تقضي وطرها. ويسن أن لا يترك الجماع عند قدومه من سفره، ولا يُحرم وطءُ الحاملِ والمرضعِ (٣) .

** ** **

(١) سنن الترمذي (ج٣/ "باب ماجاء فيما يقال للمتزوج"(رقم ١٠٩١) ص: ٥٤٥) انظر سبل السلام – (ج ٣ / ص:٢١٦) انظر صحيح سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني المتوفى : ٢٧٥هـ تأليف :الإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المتوفى : ١٤٢٠هـ ، (ج٦/ ط١/ ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ، ص: ٣٥٠) سنن ابن ماجة "باب تهنئة النكاح " (رقم : ١٩٠٥) ص: ٣٣١ ، وصححه الألباني : في صحيح أبي داود (١٨٥٠) وسنن ابن ماجة (١٩٠٥) .

(٢) انظر في : صحيح البخاري ، الباب ٦٦من النكاح ، ومسلم مع شرح النووي كتاب النِّكاح باب ما يستحب أن يقول عند الجماع رقم الحديث (١٤٣٤) ج١٠/ ،ص: ٧).

(٣) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (ج ٣ / ص ٣٥١)

الفصل الثاني :
الولاية في النكاح

ويتناول على أربعة مباحث

المبحث الأول: تعريف الوِلاية ، ومشروعيتها ، وحِكمتها .

المبحث الثاني : أسباب الولاية ، وترتيبها ، وانتقالها .

المبحث الثالث : حُكم النكاح بلا وليّ ، وما يترتب عليه ، وأقوال العلماء في اشتراط الوليّ .

المبحث الرابع : حكم ولاية المحكم :

المبحث الأول: تعريف الوِلاية، ومشروعيتها، وحِكمتها، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : تعريف الولاية .

أولاً : الولاية لغةً : يطلق على عدة معان وهي كما يلى :

الولى: القرب والدنو. يقال: تباعد بعد ولى. و "كل مما يليك "، أي مما يقاربك (١) .

(**الولي**) كل مَنْ وَلِي أمرا أو قام به والنصير والمحب والصديق ذكرا (وقد يؤنث بالتاء) والحليف والصهر والجار والعقيد والتابع والمعتق والمطيع يقال المؤمن ولي الله (٢) قال تعالى: ﴿ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخۡرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ (٣) .

و(**ولي العهد**) وارث الْمَلِك .

و(**ولي المرأة**) من يلي عقد النكاح عليها ولا يدعها تستبد بعقد النكاح من دونه (٤) .

و(**ولي اليتيم**) الذي يلي أمره ويقوم بكفالته .

---

(١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، (ج ٨ / دار العلم للملايين، ط٤/ ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م، ص ٤٦٨) وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ج ٦ / ص١٤١)

(٢) المعجم الوسيط . - (ج ٢ / ص ١٠٥٨) وانظر قاموس المحيط ، باب الواو ، ج٤/ ض : ٤٥٥) وانظر (٢) مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق : محمود خاطر ، (ج ١ /، طبعة جديدة ، مكتبة لبنان ناشرون – بيروت ١٤١٥ – ١٩٩٥ ، ص ٧٤٠)

(٣) سورة يونس ،(الآية : ٦٢-٦٣)

(٤) وهذا المعنى له صلة بما نحن فيه

و(**ولي القاصر**) الذي يقوم بمصالحه ويحفظ له ماله قال تعالى: ﴿ **فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ** ﴾ (١) .

و (**ولي الميت**) الذي يتولى تجهيزه ، ويؤدي عنه ديونه ، ويصوم عنه إذا مات وعليه صيام ، لحديث "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" متفق عليه (٢)

ثانياً : وفي اصطلاح الشرع: الإشراف على شؤون القاصر الشخصية، كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل، وهي تثبت للأب والجد وسائر الأولياء (٣) .

قال الجرجانيّ : الوِلاية في الشرع تنفيد القول على الغير شاء الغير أو أبى(٤) .

** ** **

المطلب الثاني : حِكمة مشروعية الولاية

وأمَّا حِكمة مشروعيّة الولاية في النكاح فمن المعلوم لدى الجميع أن النكاح من أخطر العقود في شريعتنا الغراء ؛ ولذلك حكم الشارع

---

(١) سورة البقرة ،(الآية : ٢٥٧)

(٢) صحيح البخاري، كتاب الصيام ، باب من مات وعليه صوم، رقم (١١٤٧) ومسلم،باب قضاء الصيام عن الميت برقم (١٩٥٢)

(٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، (ج ٧ / ط٣/ دار الفكر ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م ، – ص: ١٨٦)

(٤) كتاب التعريفات ، للفاضل العلامة علي بن محمد الشريفي الجرجاني ، مكتبة لبنان ، طبعة جديدة : ١٩٨٥م، ص:٢٧٥) وانظر رد المحتار على الدر المختار ص: ١٥٤)

الحكيم أن يكون للعقد ولاية ، وأركان، وشروط، حتى يكون أساس البشرية راسخا ثابتا.

والرجل بما لديه من خبرة واسعة في شؤون الحياة أقدر على مراعاة هذه المقاصد، أما المرأة فخبرتها محدودة، وتتأثر بظروف وقتية، فمن المصلحة لها تفويض العقد لوليها دونها ؛ ولذلك أصبحت أهمية الولاية في النكاح من المكان المعروف عند المسلمين في مختلف عصورهم، إدراكاً منهم لأهمِّيَّتها في حياتهم الاجتماعية، وتمسُّكاً بها في أكمل وأتم صورها، وعملاً بها، فإنَّها شرف لمن تمسَّك بها، وأنَّ حفظ المكارم من نتائجها، (١) .

ففي الولاية على المرأة في النكاح رعاية لحقِّها، وصيانة لكمال أدبها وكرم حيائها، وإيصالها إلى مرادها على أتم وجه وأشرفه وأكمله، دون هضم لحقِّها في اختيار من ترضاه زوجاً لها ودون إهمال لها بتركها تضع يدها في يد من تهوى، في عقد جليل قدره، عظيم خطره، إن وقعت منها الزلَّة، ففي محلٍّ لا تهون فيه الزلَّة، ولا تقتصر عليها فيه تلك المعرَّة، وهذا بخلاف ما إذا كان أمر نكاحها شورى بينها وبين أوليائها، بحيث يكون لرجالها فيه إبرام عقدته، ولها فيه إملاء شروطها حتى تطيب نفسها-بشرط ألاَّ تختار ما لا خيرة لها فيه

(١) الفقه الإسلامي وأدلته ، (ج ٧/ ص: ١٩٣) وما بعدها

فهذه بعض محاسن الولاية في النكاح على النِّساء فليست هذه الولاية ولاية قهر وإذلال، ولا استغلال لحياء الكريمات من النِّساء اللاتي يعزُّ عليهنَّ إبداء رغبتهنَّ في الأزواج، كما يصوِّره من قصر نظره أو ساءت نيَّته، وإنّما هو حفظ للحقوق وصيانة للأعراض وتمسُّك بالفضيلة في أجمل وأزهى صورها وأرفع وأسمى معانيها. والله الموفق (١) .

** ** **

المطلب الثالث : مشروعية الولاية

أمَّا مشروعيّة الولاية في النكاح فهي في الجملة مما اتفق على مشروعيته، والخلاف إنَّما هو في وجوب بعض صورها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى.

فقد ثبتت مشروعيّة الولاية في النكاح في الكتاب والسنة والإجماع .

أ / فأمَّا الكتاب فمنه

١- قوله تعالى :﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ ﴾ (٢)

٢- ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴾(٣)

---

(١) انظر الزواج العرفي في الصومال للشيخ عبد الله شيخ نور السعدي ، ط١/ مطبعة الإمام الشافعي بمقدشو-الصومال ، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م ، ص : ٦٣) انظر الولاية في النكاح ، المكتبة الشاملة ، قسم رسائل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،

(٢) سورة البقرة ، (الآية : ٢٢١)

(٣) سورة البقرة ، (الآية : ٢٣٢)

٣- ﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡ ﴾ (١)

٤- ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ ﴾(٢)

٥- ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ ﴾ (٣)

والحاصل: الآيات الواردة في مشروعيّة الولاية في النكاح كثيرة ونكتفي بهذا القدر .والله الموفق.

وَجهُ الاستِدلالِ مِنَ الآياتِ

وقال الإمام الشافعي : في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ ﴾ وهذه الآية أبين آية في كتاب الله عز و جل دلالة على أن ليس للمرأة الحرة أن تنكح نفسها وفيها دلالة على أن النكاح يتم برضا الولي مع المزوج والمزوجة (٤) .

قال ابن جرير الطبري : ﴿ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ ﴾ هذا القول من الله تعالى ذِكْرهُ ، دلالة على أن أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة (٥) .

---

(١) سورة النور ، (الآية : ٣٢)

(٢) سورة النساء ، (الآية : ٣٤)

(٣) سورة النساء ، (الآية : ٢٥)

(٤) أحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ولد عام: ١٥٠ هـ وتوفي عام : ٢٠٤هـ جمعه الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ ، ج١/ ط٢/ مكتبة الخانجي – القاهرة ، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .ص : ١٧٤

(٥) تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة: ٣١٠هـ تحقيق الدكتور ، عبد الله بن عبد المحسن التركي (ج٣/ ط١/ دار هجر ، ١٤٢٢هـ- ٢٠٠١م ص: ٧١٨)

وقال أيضاً في معنى قوله تعالى : ﴿**فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن أيها الأولياء من مراجعة أزواجهنّ بنكاح جديد ... قال وأصل العضل: الضيق ومنه قول عمر : وقد عضل بي أهل العراق ، لايرضون عن وال ولايرضون عنهم وال (١) .

قال ابن كثير: ﴿**فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها، وأنه لا بد في تزويجها من وَلِيّ، كما قاله الترمذي وابن جرير عند تفسير هذه الآية [٢] .

قال الإمام البخاري في صحيحه: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ﴿**فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ﴿**فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (٣).

---

(١) نفس المرجع ، (ج٤/ ص: ١٩٤)

(٢) تفسير ابن كثير للإمام الحافظ، المحدث، المؤرخ، عماد الدين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي المتوفى: ٧٧٤هـ ، (ج١/ مؤسسة قرطبة ، ط١/ ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م، ص: ٣٧١)

(٣) انظر البخاري مع الفتح، كتاب النكاح،"باب من قال لا نكاح إلا بولي" ج١١/ ، رقم الحديث (٥١٢٧) ص:٤٤٣)

وفي تفسير الجلالين :﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ خطاب للأولياء أي تمنعوهن من ﴿ **أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ** ﴾ المطلقين لهن (١) .

وفي تفسير المنير عند قوله تعالى : ﴿ **وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟** ﴾ دلَّت هَذِهِ الْآيَةَ على أن لَّا نكاح إلّا بِولي وهو رأي جمهور العلماء ثم استدل حديث "لانكاح إلا بوليٍّ" (٢) .

وقال أيضاً قوله تعالى: ﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ دلَّت الْآيَةُ على أنه لايجوز النكاح بغير ولي ، بدليل سبب النزول في أخت معقل فقد كانت ثيباً ، ولو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل ، فالخطاب إذاً في قوله تعالى : ﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ للأولياء ... لأنه لوكان للمرأة أن تتزوج بدون رضا وليها ولم يكن للولي شأن لما كان معنىً لنهي الأولياء عن أن يعضلوا النساء وهذا رأي الجمهور (مالك والشافعي وأحمد) (٣)

وقوله تعالى : ﴿ **وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ** ... ﴾ الخطاب للأولياء ﴿ **ٱلْأَيَـٰمَىٰ** ﴾ جمع أيم وهو من لا زوج له من رجل أو امرأة بكرا كان أو ثيباً (٤) .

---

(١) تفسير الجلالين ،للإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، بدون الطبع

(٢) سيأتي تخريجه في ص: ٣٦

(٣) تفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة الزحيلي، ج١/ ط١٠/ دار الفكر –دمشق ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م ص:٦٦٥

(٤) أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ، وبهامشه "نمر الخير على أيسر التفاسير" لأبي بكر جابر الجزائري ، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف، (ج٢/ ط١/ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م، ص : ١٠٠٢)

والحاصل: دلَّت الْآيَات المذكورة في مشروعية الولاية على أن لَّا نكاح إلّا بِولي وهو رأي جمهور المفسرين أما المحدثون ، والفقهاء، فسيأتي دورهم إن شاء الله .والله الموفق

ب / وأما السنة فمنها :

١) وعن عُرْوَة بْن الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ " أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا- الحديث- (١) فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ " رواه البخاري (٢)

٢) عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِّيها فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها باطِلٌ، فَنِكَاحُها باطل (٣) ، فَإِن أَصَابَهَا فَلَها مَهْرُهَا بِمَا

---

(١) وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَمْثِهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَلَا يَمَسُّهَا أَبَدًا حَتَّى يَتَبَيَّنَ حَمْلُهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمْ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ وَلَدُهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَنِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوْا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ

(٢)صحيح البخاري، مع الفتح ،ج١١"باب لا نكاح إلا بولي"رقم الحديث ، (٥١٢٧)، ص : ٤٤٢

(٣) وقوله : نكحت بغير إذن وليها : يستفاد منه ما يلي :

أَصَابَ مِنْها، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلى مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ" رواه أبوداود ، وابن ماجة ، قال الترمذى: حديث حسن (١).

٢) وَعَنْ أَبي بُرْدةَ عن أبي موسى رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نِكَاحَ إِلّا بوَلِيّ" رواه أَحْمَدُ والأَرْبَعَة وَصَحّحَهُ ابنُ المدينِيّ والتِّرمذيُّ (٢) . وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الحَسَنِ عَنْ عمْرَانِ بْنِ الحُصَيْنِ مَرْفُوعاً: "لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيّ وَشَاهِدَيْنِ" (٣)

٣) وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قالَ: قالَ رسولُ صلى الله عليه وسلم: "لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ. ولا تَزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا"رَوَاهُ ابنُ ماجَهْ والدارَقُطْنِيُّ وَرجالُهُ ثِقاتٌ (٤).

١- ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن .
٢- العقد الفاسد قد يضاف إلى عاقده ، وإن لم يلزمه .
٣- للولي أن يوكل ؛ لأن إذنه لا يصح إلا بوكيل ينوب عنه .
وقوله فنكاحها باطل :يدل على ما يلي :
١- بطلان النكاح بغير ولي .
٢- النكاح الفاسد يسمى نكاحا . انظر تعليق : محمد إبراهيم الحفناوي في لأم ، (٦/٣٣)

(١) سنن ابن ماجة "باب لا نكاح إلا بولي" (رقم : ١٨٧٩) ص: ٣٢٧ سنن الترمذي (ج٣/ "باب ماجاء لا نكاح إلا بولي"(رقم ١١٠٢) ص: ٥٥٧)، أخرجه الشافعي في الأم ، رقم (١٥٣١) ص:٣٢) وصححه الألباني : في سنن ابن ماجة ، ص: ٣٢٧ ، والمشكاة (١٣٣١)، وصحيح أبي داود (١٨١٧) ، وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٣٥) .

(٢) سنن الترمذي (ج٣/ "باب ماجاء لا نكاح إلا بولي"(رقم ١١٠١) ص: ٥٥٦) ، سنن أبي داود ج٢/ "باب الولي" رقم (٢٠٨٤) ، ص: ٨٩٢ ، أخرجه ابن ماجة في سننه باب "لانكاح إلا بولي "(رقم : ١٨٨١) ص: ٣٧٨ انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام – كتاب النكاح ، (ج ٣ / ص ٢٢٧) وصححه الألباني في الإرواء (ج٦/ ص : ٢٣٥) و"المشكاة "ص: ١٣٣٠، صحيح أبي داوود ،ص: ١٨١٨، وسنن ابن ماجة، ص : ٣٧٨

(٣) انظر في : (مجمع الزوائد (ج٤/ ص: ٢٨٦) والإرواء (ج٦/ ص : ٢٥٨)

(٤) سنن ابن ماجة "باب لا نكاح إلا بولي" (رقم : ١٨٨٢) ص: ٣٢٧ ، صححه في الإرواء الغليل ،(ج٦/ ص : ٢٤٨) وسنن ابن ماجة ص: ٣٢٧ ،

٤) وعن الشعبي قال : ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أشدَّ في النكاح بغير وليّ من عَلِيٍّ كان يَضْرِبُ فيه رواه الدار قطني (١) .

قال الترمذي : والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا نِكَاحَ إِلّا بوَلِيّ" منهم عمر ابن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم .وهكذا روى عن بعض فقهاء التابعين : أنهم قالوا : (لا نكاح إلا بولي) منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وابراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق .

والحاصل: الأحاديث الواردة في مشروعيّة الولاية في النكاح كثيرة وفي ماذكرنا كِفَايَةٌ والله الموفق

ج – وأَمَّا الإجماعُ :

وأمّا ثبوت الإجماع على مشروعية الولاية في النكاح فهو مما هو معلوم من الدِّين بالضَّرورة، ومثل هذا الإجماع لا يتوقَّف ثبوته على حِكَايةِ مَنْ حَكَاهُ .

** ** **

(١) انظر نيل الأوطار ، باب لانكاح إلا بولي ، (ج٣/ ص:٥٠٤) وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٤١)

المبحث الثاني : أسباب الولاية، وترتيبها، وموانعها، وانتقالها، وفيه أربعة مطالب :

المطلب الأول : أسباب الولاية

أسباب الولاية وهي أربعة (١):

السبب الأول: الأُبُـوَّةُ وفي معناها الجُـدُودَة وهـي أقـوى الأسـباب لِكِمَال الشَفَقَةِ

فللأب تزويج البكر الصغيرة والكبيرة بغير إذنها ، ويستحب استئذان البالغة ولو أجبرها صح النكاح فأما الثيب فلا يزوجها الأب إلا بإذنها في حال البلوغ والجد كالأب (٢)

---

(١) التسهيل الضروري لمسائل القدوري ، في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (ج٢/ ط٢/ مكتبة الشيخ كراتشي، ١٤١١هـ ، ص : ١٢) وانظر الوجيز في فقه الإمام الشافعي ، (ج٢/ ص : ١١) وانظر الوسيط في المذهب
حجة الإسلام الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى / المتوفى ٥٠٥ هـ حققه وعلق عليه أحمد محمود إبراهيم ،(ج٥/ ط١/ دار السلام ، ١٤١٧هـ-١٩٩٧م ، ص: ٦٣)

(٢) اشترط الشافعية في تزويج الصغير وجود المصلحة، وفي تزويج الأب الصغيرة أو الكبيرة بغير إذنها شروطاً سبعة هي:
الأول . ألا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة.
الثاني – أن يزوجها من كفء.
الثالث . أن يزوجها بمهر مثلها.
الرابع . أن يكون من نقد البلد.
الخامس . ألا يكون الزوج معسراً بالمهر.
السادس . ألا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.
السابع . ألا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي، ولها غرض في تعجيل براءتها.
انظر الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٧ / ص: ١٨٠) .وانظر مغني المحتاج ج٣/ص: ١٩٣)

السبب الثاني : العُصُوبَةُ كالأخ ، والعم، وبَنِيْهِمَا فَلا يُزَوِّجُون بها الصغيرةَ بِكْراً كَانَتْ أَو ثَيِباً ، وَأَمَّا البَالِغةُ فإن كانت ثيبا فلهم تزويجها بإذنها الصريح وإن زوَّجُوا بغير رضاها لم ينعقد وإن كانت بكرا فلهم تزويجها إذا استأذنوها .

السَّبَبُ الثَّالِثُ : الإِعْتَاقُ فالْمُعتِقُ وَعَصَبَتُه يُزَوِّجُونَ كَالأَخِ

السَبَبُ الرَابِعُ :السَلْطَنَةُ فَيُزَوِجُ السُلطَانُ بِالولاية العامةِ البَوَالِغَ بإذنهن ولا يُزَوِّجُ الصِغَارَ

ثم السلطان يزوج في مواضع :

أَحدها : عَدَمُ الولي الخاص

الثاني : عند غيبة الولي الأقرب (عند الشافعية)

الثالث: إِذَا عَضَلَها وَلِيُهَا واحداً كان أو جماعةً زَوَجَهَا السُلْطَانُ (١) .

** ** **

المطلب الثاني : ترتيب الولاية

اختلفت آراء الفقهاء في ترتيب الولاية ؛ وهل الابن يزوج أمه ؟

١/ مذهب الحنفية في ترتيب الأولياء (٢):

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج ٢ / ص: ٤٠١) وما بعدها ، وانظر مغني المحتاج ج٣/ص: ١٩٣) وما بعدها . الفقه الإسلامي وأدلته ، ج٧/ص: ١٨٦)

(٢) التسهيل الضروري لمسائل القدوري ، (ج٢/ ص : ١٢) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان ، ص: ١٥٤) اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ١١) بدائع الصنائع ، (ج/ ص: ٢٤٧)

قال الحنفية: الولاية نوعان : ولاية ندب على المكلفة ولو بكراً ، ولاية الإجبار على الصغيرة ولو ثيباً ، وتثبت للأقارب العصبات ، الأقرب فالأقرب؛ وقال أبو حنيفة: يجوز لغير العصبات من الأقارب التزويج (وهذا عند عدم العصبات)، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، وفي المنظومة : والأم والخال وكل ذي رحم * لكلهم تزويج من لم يحتلم (١) ؛

وذلك على الترتيب التالي:

البُنُوَّةُ، ثم **الأُبُوَّةُ**، ثم **الأُخُوَّةُ**، ثم **العُمُومَةُ**، ثم **الْمُعْتِقُ**، ثم **الإمَام** والحاكم، وهي: كالتالي:

١ – **الابن** وابنه وإن نزل.

٢ – **الأب** والجد العصبي (الصحيح) وإن علا.

٣ – **الأخ** الشقيق والأخ لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.

٤ – **العم** الشقيق والعم لأب وأبناؤهما وإن نزلوا.

ثم يأتي بعد هؤلاء **المعتق** ثم عصبته النسبية.

ثم **السلطان** أو نائبه وهو القاضي .

٢/ مذهب المالكية في ترتيب الأولياء :

---

(١) جوهرة النيرة على مختصر القدوري ، للإمام العلام الشيخ الإسلام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني ، المتوفى : ٧٠٠هـ ج٢/ مكتبة الحقانية دون تاريخ الطبع، ص: ٧٤ وما بعدها . اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ١١

قال المالكية (١) : هنا ك ولي مجبر، وولي غير مجبر.

فولاية الإجبار تثبت لأحد ثلاثة بالترتيب الآتي:

١ – السَيِّدُ: المالك ولو أنثى: فله أن يجبر أمته أو عبده على الزواج بشرط عدم الإضرار بهما، كالتزويج من ذي عاهة كالجذام أو البرص، فلا جبر للمالك، ويفسخ وإن طال، والسيد مقدم على الأب.

٢– الأَبُ: رشيداً كان أو سفيهاً ، فله تزويج البكر ولو آيِساً: بلغت من العمر ستين سنة فأكثر، فله تزويج البنت البكر جبراً عنها، ولو بدون مهر المثل، أو من غير كفء، كأن يكون أقل حالاً منها، أو قبيح منظر.

٣ – وَصِيُّ الأَبِ عند عدم الأب

وأما الولي غير المجبر أو ولاية الاختيار :

فتثبت **لِلبُنُوَّةُ، ثم الأُخُوَّةُ، ثم الجُدُودَةُ، ثم العُمُومَةُ، ثم الكُفُولَةُ،**

فترتيب الولاية على النحو التالي:

١) **الابْنُ** فابنه وإن نزل.

٢) ثم **الأَبُ**، ثم **الأَخُ** الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب.

---

(١) حاشية الدسوقي ، على الشرح الكبير لأبي البركات ، للعالم العلامة : شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي ، ج٣/ دار إحياء الكتب ، ص : ٢٢٥) وانظر المعونة على مذهب عالم المدينة (ج١/ ص: ٤٨٢) راجع : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – (ج ٢ / ص: ١١) وانظر : عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة، ج ٢/ ص: ٢١)

٣) ثم **الجَدُّ** (أبو الأب). ويلاحظ أنه جعل في المرتبة الرابعة، أما عند الحنفية فهو في المرتبة الثانية بعد الأب.

٤) ثم **العَمُّ** ثم ابن العم، على أن يقدم الشقيق على غيره.

٥) ثم **أَبُو الجَدِ**، ثم العم للأب فابنه، ثم عم الجد فابنه.

. ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة، فإن تساوى اثنان في الرتبة والفضل كإخوة كلهم علماء، قدم الحاكم إن وجد من يراه، فإن لم يكن حاكم أقرع بينهم.

٦) ثم **الكافل** للمرأة غير العاصب: وهو من قام بتربية الفتاة وهي صغيرة حتى بلغت عنده، أو بلغت عشراً

والحاصل: أن المالكية يخالفون غيرهم في جعل الجد في المرتبة الرابعة بعد الإخوة، وليس بعد الأب، وأن الولي المجبر هو الأب فقط لا الجد، ويخالفونهم أيضاً في ثبوت الولاية بالإيصاء والكفالة، وبالولاية العامة بسبب الإسلام . والله الموفق .

٣/ ترتيب الأولياء عند الشافعية :

الوَلِيُّ عند الشافعية: إما مُجبرٌ أو غير مُجبر :

فالوليُ المجبر أحد ثلاثة: **الأب، والجد** وإن علا، **والسيد.**

فلـلأب تـزويج البكـر صـغيرة أو كبـيرة بغـير إذنهـا، ويسـتحب استئذانها، وليس له تزويج ثيب إلا بإذنها، فإن كانت الثيب صغيرة لم تزوَّج حتى تبلغ. **والجد** كالأب عند عدمه.

وللسيد تزويج أمته، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، صغيرة أم كبيرة، عاقلة كانت أم مجنونة؛ لأن الزواج عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى، كالإجارة.

والولي غير المجبر: هُم باقي العصبات.

وترتيب الأولياء عندهم على النحو التالي: (١)

١) **الأُبُوَّةُ** : أي الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه وإن علا.

٢) **الأُخُوَّةُ**: الأخ الشقيق ثم الأخ لأب،ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب.

٣) **العُمُومَةُ**: العم، ثم سائر العصبة من القرابة كالإرث.

٤) ثم **الْمُعْتِقُ**: ثم عصبته بترتيب الإرث. ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة مادامت حية، ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح، فإن ماتت فلمن له الولاء.

٥) **السلطان** : ثم السلطان، لخبر:«السلطان ولي من لا ولي له» .

والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث (عند الشافعية) إلا في مسائل:

المسئلة الأولى: الجد يقدم على الأخ هنا

المسألة الثانية : الأخ للأبوين يقدم على الأخ للأب في الإرث وهنا قولان أظهرهما وهو الجديد يقدم أيضاً والقديم يستويان

---

(١) انظر الحاوي الكبير ، (ج٩/ ص : ٩١) راجع البيان شرح المهذب ، (ج٩/ ص : ١٦٤) وما بعدها . المجموع شرح المهذب ، (ج/١٧، ص: ٢٥١). وانظر : نهاية المطلب في دراية المذهب (ج١٢/ ص: ٧٩)

المسألة الثالثة : الإبن لا يزوج بالبنوة فإن شاركها في نسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية بذلك (١)

هذا ولا تثبت الولاية للأبناء (عند الشافعية) ، فلا يزوج ابن أمه وإن علت ببنوة محضة ، خلافاً للأئمة الثلاثة ، وَالْمُزَنِي تلميذ الشافعي ؛ لأنه لا مشاركة بين الابن وأمه في النسب، إذ انتسابها إلى أبيها، وانتساب الابن إلى أبيه.

واستدل الجمهور بقوله **صلى الله عليه وسلم**: «لما أراد أن يتزوج أم سلمة، قالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله **صلى الله عليه وسلم** » (٢) ورد الشافعية بأجوبة:

أحدها : أن نكاحه **صلى الله عليه وسلم** لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له ذلك استطابة لخاطره.

ثانيها : أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه **صلى الله عليه وسلم** بأم سلمة كان في السنة الرابعة.

ثالثها : بتقدير صحة أنه زوج وهو بالغ، فيكون ببنوة العم. فإن كان الابن ابن عم أو معتقاً أوقاضياً، زوَّج بالبنوة ... (٣) .

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين (ج ٢ / ص: ٤٠٥) . راجع : المجموع شرح المهذب، (ج/١٧، ص: ٢٥٢) وما بعدها

(٢) سنن النساء "باب إنكاح الابن أمه" رقم (٣٢٥١) ج٣/ص : ٨٠ وضعفه الألباني في سنن النسائي ، ص: ٥٠٤

(٣) انظر الفقه الإسلامي وأدلته – (ج ٧ / ص: ٢٠٥).

والحاصل : أن الابن ليس ولياً عند الشافعية، خلافاً للجمهور .

والله الموفق .

٤/ ترتيب الأولياء عند الحنابلة (١) :

الوَلِيُّ عند الحنابلة إمَّا مُجبرٌ أوغير مجبر .

والوَلِيّ المجبر: هو الأَبُ، ثم وَصي الأب بعد موته، ثم الحاكم عند الحاجة.

والوليُّ غير المجبر: بقية الأقارب العصبات، الأقرب فالأقرب كالإرث.

وترتيب الأولياء: **الأُبُوَّةُ** ، ثم **البُنُوَّةُ**، ثم **الأُخُوَّةُ**، ثم **العُمُومَةُ**، ثم **الْمُعْتِقُ**، ثم عصبته، ثم السلطان، على النحو التالي:

١ – **الأب**: فهو أحق الناس بتزويج المرأة الحرة؛ لأنه أكمل نظراً وأشد شفقة.

٢ – ثم **الجد** أبو الأب وإن علا، فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء؛ لأن الجد له إيلاد وتعصيب، فيقدم على الابن كالأب.

٣ – ثم **الابن** وابنه وإن سفل: فهو أولى بتزويج أمه، لحديث أم سلمة السابق.

---

(١) المحرر في الفقه، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات، ولد : ٥٩٠ هـ وتوفي : ٦٥٢ هـ ، ومعه النكت والفوائد السنية ، لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي ،(ج٢/ دار الكتاب العربي –بيروت ، ص : ١٦) انظر المحلي في الفقه الحنبلي ، (ج١/ ط١/ ص : ٤٢٢) وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٩٢)

٤ – ثم **الأخ الشقيق**: لكونه أقرب العصبات بعد الأب والابن.

٥ – ثم **الأخ لأب** مثل الشقيق.

٦ – ثم **أولاد الإخوة** وإن سفلوا.

٧ – ثم **العمومة** ثم **أولادهم** وإن سفلوا، ثم عمومة الأب.

٨ – ثم **المعتق**، ثم أقرب عصبته منه.

٩– ثم **السلطان**، فلا خلاف بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها، أو عضلهم، لحديث عائشة المتقدم: السلطان ولي من لا ولي له» والسلطان هنا: هو الإمام أو الحاكم

والحاصل : إن البنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة، وليس للأبناء ولاية عند الشافعية . والله الموفق.

** ** **

المطلب الثالث: موانع الولاية :

وهي خمسة. **المانع الأول** الرِّقُ فلا ولاية لرقيق

المانع الثاني ما يسلب النظر والبحث عن حال الزوج :كالجنون المطبق ، واختلال النظر لهرم أو خبل جبلي والسفه ، والسكران

الذي سقط تمييزه بالكلية كلامه ، والآلام الشاغلة عن النظر ومعرفة المصلحة ، تمنع الولاية وتنقلها إلى الأبعد

المانع الثالث الفسق:إذا قلنا الفاسق لا يلي فالولاية للأبعد على الصحيح وبه قطع الجمهور

المانع الرابع: اختلاف الدين: فلا يزوج المسلمة قريبها الكافر بل يزوجها الأبعد

المانع الخامس:الإحرام : فإحرام أحد العاقدين يمنع انعقاد النكاح (١)

** ** **

المطلب الرابع : انتقال الولاية :

اختلف الفقهاء في انتقال الولاية إذا غاب ولي الأقرب مسافة قصر أو دونها

١/ مذهب الحنفية في انتقال الولاية :

قال الحنفية : إذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام (الخليفة) والحاكم (القاضي) لقوله **صلى الله عليه وسلم** : "فَالسُّلْطَانُ وَلِى مَنْ لاَ وَلِىَّ لَهُ" (٢)

---

(١) روضة الطالبين (ج ٢ / ص: ٤٠٨ -٤١٢) إهـ بتصريف . انظر مغني المحتاج (ص: ١٩٩))

(٢) أخرجه الشافعي في الأم ، رقم الحديث (١٥٣١) ص : ٣٢) وصححه الألباني في الإرواء ، (ج٦/ ص: ٢٣٥) وسبقت بقية تخريجه في مشروعية الولاية

وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة جاز لمن هو أبعد منه أن يزوج (١) .

٢/ مذهب المالكية في انتقال الولاية :

قال المالكية : إذا غاب الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الأَبعد (٢).

٣/ مذهب الشافعية في انتقال الولاية :

قال الشافعية : إذا غاب الولي دون مسافة القصر لم يصح تزويجها إلابإذنه ؛ لأنه في حكم الحاضر . وإن غاب الولى إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان ولم يكن لمن بعده من الاولياء أن يزوج لأن ولاية الغائب باقيةٌ (٣)

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى: "وَلا وِلايَة لأحدٍ بِنَسَبٍ وَلا وَلاءٍ وَأولى منه حيٌّ ، غائبا كان أو حاضرا بعيد الغيبة منقطعها مؤيسا منه مفقودا أو غير مفقود ، وقريبها مرجو الإياب غائبا وإذا كان الولى حاضرا فامتنع من التزويج فلا يزوجها الولى الذي يليه في القرابة ولا يزوجها إلّا السلطان الذي يجوز حكمه فإذا رفع ذلك إلى السلطان فحق عليه أن يسأل عن الولى فإن كان غائبا سأل عن

---

(١) البناية في شرح الهداية (ج٤/ ص: ٦١٢) وانظر : اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ١٢)

(٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ج ٢ / ص: ١٤) وانظر : عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة، ج ٢/ ص: ٧)

(٣) المجموع شرح المهذب، (ج/١٧، ص: ٢٥٩) وما بعدها. وانظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (ج١٢/ص:١٠٠)

الخاطب فإن رضى به أحضر أقرب الولاة بها وأهل المحرم من أهلها وقال هل تنقمون شيئا؟ فإن ذكروه نظر فيه فإن كان كفوءا ورضيته أمرهم بتزويجه فإن لم يفعلوا زوجه وإن لم يأمرهم وزوجه فجائز وإن كان الولى حاضرا فامتنع من أن يزوجها من رضيت صنع ذلك به" (١)

٤/ مذهب الحنابلة في انتقال الولاية :

وقال الحنابلة : "إذا كان وليها غائبا في موضع لايصل إليه الكتاب أو يصل فلا يجيب عنه زَوَّجَهَا مَن هو أبعد منه مِن عصباتها وإن لم يكن فالسلطان"(٢) .

والحاصل : اتفقت مذاهب الأربعة إلا الشافعي أن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غياب الأقرب. وأما الشافعية : فقالوا تنتقل الولاية إلى السلطان إذا كان أقرب الأولياء غائبا... و إذا كان القريب فاسقا أو عاضلاً ، تنتقل الولاية إلى الأبعد . والله الموفق .

** ** **

(١) الأم للشافعي – (ج ٦ / ص :٣٦)

(٢) حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ج٦/ ط١/١٣٩٧ هـ ص : ٢٦٥) . وانظر المغني لابن قدامة ، (ج٩/ ص: ٣٨٥) وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد ج٤/ ص: ٢٣٢) وانظر السلسبيل في معرفة الدليل (ج٢/ ، ص: ٦٩٤)

المبحث الثالث : أقوال العلماء في اشتراط الوليّ، حُكم النكاح بلا وليّ ، وما يترتب عليه :وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول : أقوال العلماء في اشتراط الولي :

تمهيد :

"لا نِكَاحَ إِلّا بوَلِيّ" وبناءً على هذا الحديث ذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم على اشتراط الولي في النكاح

١/ مذهب الحنفية في اشْتِرَاطِ الوليِّ :

قال الحنفية : وينعقد نكاح الحرة البالغة ، العاقلة ، برضاها وإن لم يعقد عليها ولي عند أبي حنيفة وزفر بكرا كانت أو ثيباً قالوا والأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه، وما لا فلا. واستدلوا الحديث "الأيم أحق من نفسها من وليها " رواه مسلم. وعند أبي يوسف (صاحب أبي حنيفة) لا ينعقد إلا بولي . وعن محمد (صاحب أبي حنيفة) ينعقد موقوفاعلى إجازة الولي (١).

٢/ مذهب المالكية في اشْتِرَاطِ الوليِّ:

---

(١) جوهرة النيرة على مختصر القدوري ، (ج٢/ ص: ٧١) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان ، ص: ١٥٤) قال في المجموع : النكاح الموقوف على الاجازة لا يصح عندنا سواء كان موقوفا على إجازة الولى أو الزوج أو الزوجة. انظر: المجموع شرح المهذب، (ج/١٧، ص: ٢٤٩) وما بعدها .

قال المالكية (١): الوليُّ شرط في صحة عقد النكاح ، فلا يجوز لامرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها على وجه خلافا للحنفية لقوله صلى الله عليه وسلم "لانكاح إلا بوليّ " ...

٣/ مذهب الشافعية في اشْتِرَاطِ الوليِّ :

قال الإمام الشافعي : ويَحتمل أن تدعوَ المرأةَ الشهوةُ إلى أن تصير إلى ما لا يجوز من النكاح فيكون الولى أبرأ لها من ذلك فيها وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم البيان من أن العقدة إذا وقعت بغير ولى فهى منفسخة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فنكاحها باطل) والباطل لا يكون حقا إلا بتجديد نكاح غيره ، ولا يجوز لو أجازه الوليُّ أبدا لأنَّه إذا انعقد النكاح باطلا لم يكن حقا إلَّا بان يعقد عقدا جديدا غير باطل (٢) .

قال البيهقي (٣) : واحتج أيضا يعني (الإمام الشافعي) في اشتراط الولاية في النكاح بقوله عز و جل ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ ﴾ وبقوله: ﴿ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ ﴾

٤/ مذهب الحنابلة في اشْتِرَاطِ الوليِّ:

---

(١) المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ، المتوفى : ٤٢٢هـ ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، (ج١/ ط١/ ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ص: ٤٨٠)

(٢) الأم للشافعي ، باب نكاح الولاة ، (ج ٦ / ص: ٣٦٩) ، وانظر: الحاوي الكبير ، ج٩/ ص : ٣٨ ، انظر : المجموع شرح المهذب ، ج/١٧، ص: ٢٤٠ وما بعدها .

(٣) أحكام القرآن ج١/ ، ص: ١٧٥

قال في الإنصاف : الولي شرط في صحة النكاح ، وعليه الأصحاب ، قال الزركشي لايختلف الأصحاب في ذلك ... فإن زوجت بغير إذن وليها فهو نكاح الفضولي وفيه طريقان :

الطريق الأول : فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي .

والطريق الثاني : القطع ببطلانه ... فعلى القول بفساد النكاح – وهو المذهب لايحل الوطء فيه ، وعليه فراقها ، فإن أبى ، فسخه الحاكم ، فإن وطئ فلا حد عليه (١) .

قال الإمام البخاري : بَاب مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ **فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ** ﴾ فَدَخَلَ فِيهِ الثَّيِّبُ وَكَذَلِكَ الْبِكْرُ وَقَوله تعالى :﴿ **وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْۚ** ﴾ وَقَوله تعالى ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ ﴾ ثم استدل حديث عائشة "أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ..."وحديث مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ... (٢).

قال القرطبي : والولي عندهم أي (**الشافعية**) من فرائض النكاح ، لقيام الدليل عندهم من الكتاب والسنة : قال الله تعالى: ﴿

---

(١) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، للإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، توفي : ٨٨٥ ، (ج٨/ ط١/ ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م ، دار الكتب العلمية ، بيروت –لبنان، ص : ٦٤) وما بعدها . وانظر المحلي في الفقه الحنبلي ، (ج١/ ط١/ ص : ٤٢٤) وانظر المغني لابن قدامة ، (ج٩/ ص: ٣٨٥)

(٢) صحيح البخاري ، مع الفتح ، ج١١/ رقم الحديث ، (٥١٣٠)، ص : ٤٤٣

﴿وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ﴾ (١) وقال : ﴿فَـٰنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ﴾ ، وقال مخاطبا للأولياء ﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ﴾ وقال عليه السلام: "لا نكاح إلا بولي". ولم يفرقوا بين دنية الحال وبين الشريفة ، لإجماع العلماء على أن لا فرق بينهما في الدماء ، لقوله عليه السلام : "المسلمون تتكافأ دماؤهم". وسائر الأحكام كذلك. وليس في شيء من ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة (٢) .

قال ابن حجر العسقلاني :

وقد اختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فذهب الجمهور إلى ذلك وقالوا لا تزوج المرأة نفسها أصلا واحتجوا بالأحاديث المذكورة ومن اقواها هذا السبب المذكور في نزول الآية المذكورة﴿فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ﴾ وهي أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى ولانها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال أن غيره منعه منه (٣) .

قال الصنعاني : عند شرحه لحديث " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" والحديث دل على أنه لا يصح النكاح إلا بولي لأن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمال. والولي هو الأقرب إلى المرأة من عصبتها دون ذوي أرحامها.

---

(١) سورة النور ، (الآية : ٣٢)

(٢) الجامع لأحكام القرآن أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : ٦٧١ هـ) تحقيق : هشام سمير البخاري (ج٣/ ط٣/ دار عالم الكتب ، الرياض ، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م ، ص ٧٧)

(٣) فتح الباري ، ج١١/ ص: ٤٤٩) وما بعدها

واختلف العلماء في اشتراط الولي في النكاح فالجمهور على اشتراطه وأنها لا تزوج المرأة نفسها. وحكى عن ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك وعليه دلت الأحاديث (١) .

وقال د. وهبة الزحيلي عند شرحه لحديث" لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأة نفسها"(١) فإنه يدل على أن المرأة ليس لها ولاية في الإنكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجاباً ولا قبولاً، فلا تُزوِّج نَفسها بإذن الولي ولا غيرها، ولا تُزوِّج غَيرها بولاية ولا بوكالة، ولا تَقبل النكاح بولاية ولا وكالة. و الجمهور يقولون: لا ينعقد النكاح بعبارة النساء أصلاً، فلو زَوَّجتْ امرأةٌ نَفسها، أو غَيرها، أَو وَكَّلت غَير وَلِيِّهَا في تزويجها وَلو بإذن وَلِيِّهَا، لم يصح نكاحها لعدم وجود شرطه وهو الولي (٢) .

والحاصل : ذهب جمهور العلماء من الأئمة الثلاثة وغيرهم من الذين سبق ذكرهم إلى أَنَّهُ لا يَصِحُّ النكاحُ بغير وليٍّ ، فلو زَوَّجتْ امرأةٌ نَفسها، أو غَيرها، أَو وَكَّلت غَير وَلِيِّهَا في تزويجها وَلو بإذن وَلِيِّهَا، م يصح نكاحُها؛ لِعَدَمِ وُجُودِ رُكْنٍ مِن أَرْكَانِهِ وهو:**الوَلِيُّ** ذلكم هو الحق إن شاء الله ، **فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَٰلُ!!!** – والله الموفق

---

(١) سبل السلام شرح بلوغ المرام – (ج ٣ / ص :٢٢٦)

(٢) الفقه الإسلامي وأدلته ، (ج ٧ / ص: ٨٣) وانظر فتاوي المرأة المسلمة لفضيلة العلماء ، محمد ابن إبراهيم آل شيخ وزملاءه ، اعتنى بها ورتبها ، أبو محمد أشرق بن عبد المقصود ج٢/ ط١/ ١٤١٩هـ-١٩٩٨م٠ جمعية أحياء التراث الإسلامي ص: ٦٢١)

** ** **

المطلب الثاني : حكم النكاح بلا ولي

(**قال الشافعي**) وجاءت السنة بمثل معنى كتاب الله عزوجل . فأيُّ امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها، لِأَّن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، "

لا نكاح إلا بولي (قال الشافعي) رحمه الله تعالى (١) قال الله تبارك ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) ...

قال الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى عليه - : زعم بعض أهل العلم بالقرآن أن معقل بن يسار كان زوج أختا له ابن عم له فطلقها ثم أراد الزوج وأرادت نكاحه بعد مضى عدتها فأبى معقل وقال زوجتك وآثرتك على غيرك فطلقتها لا أزوجكها أبدا فنزل ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ﴾ يعنى الازواج النساء ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ يعنى فانقضى أجلهن يعنى عدتهن ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾يعنى أولياء هن ﴿ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ ﴾ إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن وما أشبه معنى ما قالوا من هذا بما قالوا ولا أعلم الآية تحتمل غيره لانه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من له

---

(١) الام تأليف الامام ابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي ولد عام: ١٥٠ هـ وتوفي عام : ٢٠٤، تحقيق وتعليق ، محمد إبراهيم الخفناوي، (جـ٦/ كتاب النكاح ، باب لانكاح إلا بولي ، دار الحديث–القاهرة ، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٧م ، ص : ٣١ –٣٤)

(٢) سورة البقرة (الآية ص: ٢٣٢)

سبب إلى العضل بأن يكون يتم به نكاحها من الاولياء والزوج إذا طلقها فانقضت عدتها فليس بسبيل منها فيعضلها وإن لم تنقض عدتها فقد يحرم عليها أن تنكح غيره وهو لا يعضلها عن نفسه **وهذا أبين ما في القرآن من أن للولى مع المرأة في نفسها حقا** وان على الولى أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف

وقال أيضا : أخبرنا مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج قال قال عمرو بن دينار نكحت امرأة من بنى بكر بن كنانة يقال لها بنت أبى ثمامة عمر بن عبد الله بن مضرس فكتب علقمة بن علقمة العتوارى إلى عمر بن عبد العزيز وهو بالمدينة إنى وليها وإنما نكحت بغير أمرى فَرَدَّهُ عُمَرُ وقد أصابها (١) .

قال النووي : لا يصح النكاح إلا بولي فان عقدت المرأة لم يصح(٢) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : جمهور العلماء يقولون النكاح بغير ولي باطل ويُعَزرونَ مَن يفعل ذلك اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذا مذهب الشافعي وغيره بل طائفة منهم يقيمون الحد في ذلك بالرجم (٣) .

---

(١) نفس المرجع (١٥٣٤) ج٦/ ص: ٣٤)

(٢) انظر : المجموع شرح المهذب ، (ج/١٧، ص: ٢٤٠) وما بعدها .

(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى : ٧٢٨هـ) تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، ج٣١ دار الحديث – القاهرة ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م ، ص: ٢٢١)

قال ابن قيم الجوزية (١) : فصل : فى حكمه صلى الله عليه وسلم فى النكاح بلا ولى ثم أورد الأحاديث التي ذكرنا في مشروعية الولاية.

وقال الشوكاني : يكون النكاح بغير ولي باطل كما هو مصرح بذلك في حديث عائشة المذكور "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَها ..." وكما يدل عليه حديث أبي هريرة المذكور "لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ..." (٢) لأن النهي يدل على الفساد المرادف للبطلان . وقد ذهب إلى هذا علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وأبو هريرة وعائشة والحسن البصري وابن المسيب وابن شبرمة وابن أبي ليلى والعترة وأحمد وإسحاق والشافعي وجمهور أهل العلم فقالوا لا يصح العقد بدون ولي . قال ابن المنذر إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك (٣) .

والحاصل : أنَّ حُكمَ النكاح بلا ولي باطلٌ وهو مذهب جمهور العلماء إلا من شذ من الحنفية ومن نحا نحوهم والله الموفق

** ** **

(١) زاد المعاد في هدي خير العباد ، للإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية المتوفي : ٧٥١هـ رحمه الله تهذيب سعيد بن عبد الرحمن الحصين ي- (ط٣/ وقف الأنصار ، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٢ / ص:١٧٨)

(٢) وقد سبق تخريج الحديثين في (ص : ٣٥-٣٦)

(٣) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - (ج ٣ / ص: ٥٠٦)

المطلب الثالث : ما يترتب على النكاح بلا وليّ

١/ مذهب الحنفية :

فالحنفية لم يشترطو الولي في النكاح ولكنهم اشترطو الشهادة فقالوا: وأما النكاح الفاسد (وهو الذي فقد شرطا من شروط الصحة: كعدم الشهود) فلا حكم له قبل الدخول، وأما بعد الدخول فيتعلق به أحكام منها:

ثبوت النسب، وجوب العدة، وجوب المهر ، أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب المهر، وأن التفريق في النكاح الفاسد بمنزلة الطلاق في النكاح الصحيح فيعتبر ابتداء العدة من التفريق كما تعتبر من وقت الطلاق في النكاح الصحيح

أنه لو وطئها قبل التفريق لاحدَّ عليه ولا يجب عليه بتكرار الوطء إلا مهر واحد ، ولو وطئها بعد التفريق يلزمه الحدُّ (١) .

٢/ مذهب المالكية :

قال المالكية : فَإِنْ وَقَعَ النِّكَاحُ عِنْدَنَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ فُسِخَ وَلَوْ وَلَدَتْ الْأَوْلَادَ ، وَهَلْ بِطَلَاقٍ أَوْ لَا ؟ قَوْلَانِ وَلَهَا بِالدُّخُولِ الْمُسَمَّى (أي المهر) إنْ كَانَ حَلَالًا وَإِلَّا فَصَدَاقُ الْمِثْلِ (٢)

٣/ مذهب الشافعية :

---

(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، ، (ج٢/ ص : ٣٣٥) . اللباب في شرح الكتاب، ج٣/ ص: ٢٢) ص: ٢٢٨)

(٢) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني – (ج ٢ / ص : ٣) وانظر : عقد الجواهر الثمنية ، في مذهب عالم المدينة، ج ٢/ ص: ١٣)

قال الإمام الشافعي: رحمه الله تعالى: وإن أصابها فلها صداق مثلها بما أصاب منها بما قضى لها به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على أن الصداق يجب في كل نكاح فاسد بالمسيس (١)

قال الإمام النووي كما في المنهاج :وَالْوَطْءُ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ، لَا الْحَدَّ (٢)

وقال في الروضة : إذا وطىء في نكاح بلا ولي وجب مهر المثل ولا يعتقد تحريمه أو إباحته باجتهاد أو تقليد أو حسبان مجرد لشبهة اختلاف العلماء ولكن معتقد التحريم يعزر وقال الإصطخري وأبو بكر الفارسي والصيرفي : إن كان الزوج شافعيا يعتقد تحريمه وجب عليه الحد كما لو وطئ امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية (٣).

٤/ مذهب الحنابلة :

قال ابن قدامة : فإن تزوج بغير إذن ولي ، فالنكاح فاسد ، لا يحل **الوطء** فيه، وعليه **فراقها** ، وإن وطئ ، فلا **حَدَّ** عليه في ظاهر كلام أحمد ، لأنه وطء مختلف في حله ، فلم يجب به حد ، كوطء التي تزوجها في عدة أختها . وذكر عن ابن حامد أنه أوجب به الحد، لأنه وطء في نكاح منصوص على بطلانه ، أشبه ما لو تزوج ذات زوج. وإن حكم بصحة هذا العقد حاكم، ففيه وجهان

---

(١) الأم (ج/٦ ، ص:٣٤)

(٢) المنهاج مع مغني المحتاج (٣/ ١٩١)

(٣) روضة الطالبين (ج ٢ / ص: ٣٩٩) انظر : المجموع شرح المهذب، (ج/١٧، ص: ٣٩٩) وما بعدها .

أحدهما :لا يجوز نقضه، لأنه حُكم مختلفٌ فيه فأشبه الشُفعة للجار

والثاني : ينقض ، لأنه خالف النَّص (١) .

قال القرطبي: وأما الشافعي وأصحابه فالنكاح عندهم بغير ولي مفسوخ أبدا قبل الدخول وبعده، **ولا يَتَوَارَثَانِ** إن مات أحدهما (٢)

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل له بنت وهي دون البلوغ فزوجوها في غيبة أبيها ولم يكن لها ولي وجعلوا أن أباها توفي وهو حي وشهدوا أن خالها أخوها فهل يصح العقد أم لا ؟

فأجاب إذا شهدوا أن خالها أخوها فهذه شهادة زور ولا يصير الخال وليا بذلك بل هذه قد تزوجت بغير ولي فيكون نكاحها باطلا عند أكثر العلماء والفقهاء كا الشافعي وأحمد وغيرهما و للأب **أن يُجَدِّدَهُ** ومن شهد أن خالها أخوها وان أباها مات فهو شاهد زور يجب تعزيره ويعزر الخال وان كان دخل بها فلها المهر **ويجوز أَن يُزَوِجَهَا الأبُ في عدة النكاح** الفاسد عند أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه (٣) .

---

(١) الكافي في فقه الإمام أحمد (ج٤ / ص: ٢٢٤)

(٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي – (ج ٣ / ص: ٧٧)

(٣) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ، (ج٣١ / ص: ٢٢٠)

والحاصل من أقوال العلماء يترتب على النكاح بلا ولي :

١) بُطْلانُ العَقْدِ

٢) تَحْرِيمُ الوَطْءِ

٣) وُجُوبُ المهرِ إن أصابها

٤) عَدَمُ الحَدِّ

٥) التَّفْرِيقُ بَينَ الزَوجَينِ

٦) وُجُوبُ العِدَّةِ . حتى لا تَختَلِطَ الأَنساب

٧) عَدَمُ التَوارُثِ بَينَ الزوجين . إن مات أحدهما قبل التفريق

٨) تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بِعقدٍ صَحِيحٍ إذا أراد الأولياءُ

٩) ثُبُوتُ نَسَبِ الوَلَدِ.

١٠) يَرِثُ الابنُ أَبَاهُ

١١) ولا يَحصُل الإحْصَانُ بِالنكاح الفاسد

** ** **

المبحث الرابع : حُكم ولاية الْمُحَكَّم وفيه مطلبان :

تمهيد :

بعض الناس من جهلهم بأحكام الشرع يَهْرُبُونَ بِالمرأة مِن وَلِيَّهَا وَيَلجَئُون إِلى رجلٍ أَجْنبي عنها ، ويُسمى هذا الرجل عند بعضهم **الْمُحَكَّم** ، ويظنونه بمنزلة الحاكم وأنَّ نكاحَهُ صحيح بِشرط بُعده عن الوليِّ الشرعي مسافة القصر (٩٠) كيلومتر تقريبا فيسافرون بالمرأة الأجنبية هذه المسافة الطويلة وهذا **الْمُحَكَّم** أو العاقد لا همَّ له إلا الحصول على شيء من الأجرة مقابلة هذا العمل الفاسد فلا يسأل عن وليِّها، ولا عن قرابتها، ولا عن كفاءة الرجل للمرأة، ولا عن دينه ولا خُلُقِه، ولا يَتَثَبَّتُ في أنَّ المرأةَ خاليةٌ من الزوج ومن العدة – عافانا الله عن جهلهم – !!! (١) فصارت الحاجة إلى بيان حُكمُ وِلاية الْمُحَكَّم .

** ** **

المطلب الأول: حُكمُ وِلاية الْمُحَكَّم مع وجود الولي أو القاضي

قال في الإنصاف : وإذا زَوَّجَ الْأَبْعَدُ من غَيْرِ عُذْرٍ لِلْأَقْرَبِ (٢) أو زَوَّجَ **أَجْنَبِيٌّ** لم يَصِحَّ هذا بِلَا رَيْبٍ لأنه لاولاية لهما مع من هو أحق

(١) الزواج العرفي في الصومال ، ص : ٦٣)

(٢) ومن العذر أن يغيب الولي غيبة منقطعة ، أو يجهل مكانه ، أو تتعذر مراجعته لأسر أو حبس ، أو أن يعضلها.

منهما وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي (١) وَالشَّرْحِ وَغَيْرِهِمَا (٢) .

وقال ابن قدامة وإذا زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع ، **أو زوج أجنبي** ، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها ، أو تزوج العبد بغير إذن سيده ، فالنكاح باطل في أصح الروايتين ... ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه ، من الطلاق ، والخلع ، والتوارث ، فلم ينعقد ، كنكاح المعتدة .

والرِّواية الثانية : هو موقوف على إجازة من له الإذن . فإن أجازه ، جاز ، وإلا بطل (٣) .

قال الخطيب الشربيني:وكلام الشافعي مؤذن بأن موضع الجواز عندالضرورة، ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهل حاضر بالبلد (٤) .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية : عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبي ووليها في مسافة دون القصر معتقدا **أَنَّ الأَجْنَبِيَ حَاكِمٌ** ودخل بها واستولدها ثم طلقها ثلاثا ثم ردها قبل أن تنكح زوجا غيره فهل له ذلك لبطلان النكاح الأول بغير إسقاط الحد ووجوب المهر ويلحق النسب ويحصل به الإحصان

---

(١) وانظر المغني لابن قدامة ، (ج٩/ ص: ٣٧٨) وما بعدها .

(٢) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – (ج ٨ / ص : ٧٩) وانظر المحلي في الفقه الحنبلي ، (ج١/ ط١/ ص : ٤٢٤)

(٣) راجع الكافي في فقه الإمام أحمد ج٤/ ص: ٢٣٣)

(٤) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – (٣ / ١٩١)

فأجاب رحمه الله لايجب في هذا النكاح حد إذا اعتقد صحته بل يلحق به النسب ويجب فيه المهر ولا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته وإذا تبين أن المزوج ليس له ولاية بحال ففارقها الزوج حين علم فطلقها ثلاثا لم يقع طلاق والحال هذه وله أن يتزوجها من غير أن تنكح زوجا غيره (١)

والحاصل من هذه الأقوال : أنه لايجوز التحكيم إن كان هناك ولي ، وفقد الولي يحصل (عند الشافعية) بموته أوبفقده كليا كانقطاع خبره ، لا غيبته في السفر . ولا يجوز التحكيم أيضا : إن كان هناك قاض ولو قاضي ضرورة ، وقُضاة الضرورة موجودون الآن ولا ينعزلون بانعزال الإمام والله الموفق (٢) .

وهنا سؤال فكيف إذا عدم الولي غيبة منقطعة ولم يكن في البلد قاض واحتاجت المرأة إلى نكاح ؟

** ** **

(١) انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية – (ج ٣٢ / ص ٩٩)

(٢) ولا تغتر بشبهات بعض المتأخرين من الشافعية –بقولهم – جواز التحكيم مع حضور الولي أو القاضي فإنه قول مع النص وخلاف للمذهب وتتبع الرخص وتقليد للمذهب الحنفية .

قال الشيخ عبد الله : ولكثرة ما ينقل بعضهم من بعض يظن القارئ لها أن أهل العلم متفقون على ذلك . ولا تغتر بتناقل الشراح أو المحشيين من متأخري الشافعية بعضهم من بعض أنه يجوز لها أن تولى رجلا مع وجود القاضي لأن ذلك مخالف لنص الحديث ولا تغتر بكثرتهم لأن مرجع ذلك إلى واحد منهم يدل على ذلك تشابه العبارات في تلك الشروح أو الحواشي حتى قال بعض القارئين لشروح المنهاج : لا أدري هل ذلك من توارد الخاطر أو من وضع الحافر على الحافر . انظر الزواج العرفي في الصومال ص : ٦٩)

المطلب الثاني: حُكمُ وِلاية الْمُحَكَّم مع عدم وجود الولي أو القاضي

تمهيد :

إنَّ الأحكام الشرعية جميعًا إنما تتقرر بناء على الحالات الاختياريّة، أمّا الحالات الاضطراريّة فلها استثناءاتها المعروفة في أصول الشريعة، وفروعها، كما قال تعالى فيمن أكره على التلفظ بكلمة الكفر: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ ﴾ (١)، وقوله تعالى بعد بيان المحرمات من المطعومات كالميتة ونحوها قال: ﴿ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ﴾ (٢) وغيرها من الأدلة الدالة على الحالات الخاصة.

وعلى هذا فيستثنى من منع تزويج المرأة نفسها بغير إذن وليِّها الحالات الاضطراريّة اتفاقًا كغيرها من الأحكام الشرعية، ونحن نذكر بعض الأمثلة في ذلك، والتي نصّ عليها بعض الشافعية مع ما عرف من أنَّ مذهبهم أشدّ المذاهب كلّها منعًا لعقد النكاح بغير ولي

أولاً: إذا زوّجت المرأة نفسها في حال الكفر، ثمَّ أسلمت فإنَّها تقرّ على ذلك بعد الإسلام .

---

(١) سورة النحل (الآية ص: ١٠٦)

(٢) سورة المائدة (الآية ص: ٣)

ثانيًا: إذا ابتُلي المسلمون بإمامة امرأة، فإنَّ أحكامها تنفذ للضَّرورة،

ثالثًا: لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صح لانه محكم والمحكم كالحاكم، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك

قال في الروضة : روى يونس بن عبد الأعلى أن الشافعي رضي الله عنه قال: في الرفقة امرأة لا ولي لها فولت أمرها رجلا حتى يزوجها جاز وليس هذا قولا في صحة النكاح بلا ولي لأن أبا عاصم العبادي حكى هذا النص في طبقات الفقهاء ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره ومنهم من قبله وقال إنه تحكيم والمحكم قام مقام الحاكم. قال ذكر صاحب الحاوي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا حاكم ثلاثة أوجه:

أحدها : لا تزوج

والثاني : تزوج نفسها للضرورة

والثالث : تولي أمرها رجلا يزوجها وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان يقول في هذا تُحَكِمُ فقيهاً مجتهدا وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جوازه في النكاح ولكن شرط المحكم أن يكون صالحا للقضاء وهذا يعتبر في مثل هذه الحال قال:

فالذي نختاره صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة و الله أعلم (١) .

وقال ابن قدامة وإذا لم يكن للمرأة ولي ، ولا للبلد قاض ولا سلطان . فعن أحمد : ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ، ويزوجها ، فإنه قال في دهقان قرية : يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض إذا احتاط لها في الكفء والمهر . ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية ، فوجب أن لا يشترط.

وعن أحمد : لا يصح إلا بوليّ لعموم الخبر (٢) .

والحاصل : إذا عُدِمَ الوليُّ والقاضي واحتاجت المرأة إلى نكاح يجوز لها للضرورة أن تولى رجلا أو تُحكم هي وخاطبها رجلا ولا تحتاج إلى سفر (مسافة ٩٠كم) ؛ إذ ليس هناك صاحب حق في هذا النكاح إلا الخاطب والمخطوبة وفي القاعدة : "الضرورة تبيح المحظورات " والله الموفق.

** ** **

ومن خلال ما سبق علمنا أن الولي ركن أساسي من أركان النكاح ولا يصح بدونه فكيف نكاح العرفي في الصومال وهو "نكاح المسافة " المبني على تغييب الوليّ ؟

---

(١) روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج ٥/ ص: ٣٩٧)

(٢) انظر الكافي في فقه الإمام أحمد ج٤/ ص: ٢٣٥)

الفصل الثالث :

نكاح المسافة في الصومال

ويتناول على أربعة مباحث :

المبحث الأول: تعريف نكاح المسافة ، وحكمه .

المبحث الثاني:الأسباب التي أدت إلى اختيار نكاح المسافة

المبحث الثالث : مقارنة بين نكاح المسافة ونكاح الشرعي.

المبحث الرابع :ما يترتب على هذا النكاح من مخالفات شرعية وأضرار بشرية .

نكاح المسافة في الصومال



تمهيد :

فَوْرَ اطِّلاعك على هذا الموضوع تتصور لك (مَحَطَاتُ المسَافَةِ) وَجَمْعٌ مِنَ الشَبَابِ وَالفَتَيَاتِ في –مقديشو، والمناطق المجاورة لها – يُوَجِّهُونَ أَنْظَارَهُم شَطْرَ دَافيدْ (daafeed) وعغارن (cagaaran)– بِاعتبار أنَّ هذه المدن قِبلةٌ لهم – ليحققوا الحلم الذي طالما فكروه القِيام به ، ويَقْضوا شَهر العَسل بِرضا الطرفين ودون علم من أهلهما (١) .

"اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه" !!!

(١) وانتشرت هذه الظاهرة بشكل واسع في أوساط الشباب في كل المناطق التي يقطنها الشعب الصومالي سواء في جيبوتي وأجادينيا وشمال شرق كينيا ، بالإضافة الى المناطق التي تقطنها القبائل الأوروميـة (ولكنهـا – بحمـد الله – قدضـعفت في الأونـه الأخـيرة نسـأل الله أن يُزيلَهـا) ابحث عن تفصيل ذلك الموقع : http://www.somaliatodaynews.com

المبحث الأول: تعريف نكاح المسافة، وحكمه ، وفيه مطالبان:

المطلب الأول : تعريف نكاح المسافة.

تمهيد :

قبل الخوض فى الحديث عن تعريف نكاح المسافة ، فلا بد أن نفهم هنا أن للنكاح – في الصومال – ثلاثة صور وهي:

١- النكاحُ العُرفيُّ أو الشرعيُّ

٢- ونكاح السِرِيُّ

٣- و نكاحُ المسافةِ ،

أما النكاح العرفي فهو: النكاح الذي استكملَ كلَ الأركانِ ، والشروط، وذلك بأن يتقدم الشاب للفتاة طالبا نكاحها من وليها ، بوساطة والده أو بعض أقربائه، فإذا تمت الموافقة على الخطبة ، يحدد موعد العقد، ثم الزفاف، وهذه هي الطريقة الشرعية الأكثر انتشارا.

وهذا هو النكاح الصحيح الذي أقرته الشريعة بصحتة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها "أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَنِكَاحٌ مِنْهَا: نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا- الحديث – فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ " رواه البخاري (١)

(١) صحيح البخاري ، مع الفتح ، ج١١/ رقم الحديث ، (٥١٣٠)، ص : ٤٤٣

وأما نكاح السِرِيّ

فهو : إذا غاب الولي مسافة (١٠٠كيلومتر) يأتي الرجل والمرأة إلى أحد علماء القرية فتوكله عقدها وتجعله حاكمها فيزوجها (١) . ثم يرجعان الى البيت ، ولايعلنان النكاح حتى تسمح لهما الظروف، أو يظهر الحمل، أو خافت البنت في أن يزوج والدها، وإلا يستمران فى السكوت والكتمان. هذا في الْمُدُن.

أما في البادية فلا يمكن السكوت ولاالكتمان، لأن اهل البادية يعرف بعضهم بعضا، ولايغيب أحد عن القرية، أو عن الحي، إلّا ويعرف لماذا غاب وأين غاب (٢) .

ما الفرق بين نكاح السري ونكاح المسافة ؟

الفرق بينهما واضح، وذلك أن المسافة تتم بعد تهريب البنت من والديها أو من أقربائها وبلدها إلى مسافة ٩٠كم. أما نكاح السري قد يمكن أن يتم بدون تهريب البنت، ومن هنا يمكن أن نقول:إن الزواج السرى عام، يدخل فيه زواج المسافة، أما زواج المسافة فهو فرع من الزواج السرى.

وأما نكاح المسافة

فهو : أن تسافر المرأة مع خاطبها وتقطع مسافة (٩٠)كيلومترا فيعقد بها غير وليها وبغير إذنه (٣)

---

(١) **الموقع الإنترنيت**: islamwep.net

(٢) http://somalia.binario-solutions.com

(٣) شرطية الولاية في عقد المنكوحة لأبي محمد عبد الفتاح بن صلاة أغاس، دار التيسير للطباعة والنشر ،ص :٣ ، بتصرف

وانظر الزواج العرفي في الصومال ، ص : ١٣)

وفي (رسالة الزواج العرفي في الصومال) "يبتدأ هذ النوع من الزواج بالتحدث بين رجل وامرأة سرّاً بَعيداً عن أهلها ؛ لِيتعرَّفَ كلٌ منهما الآخر ويُجرِّبَ عَقلَه وتجاربَه ، فقدْ يَتمُّ خِلال شهر أو شهرين وقد يَمتدُّ إلى سنَةٍ حَسْبَ التَّفاهُم والظُروفِ المحيطةِ بهما.

ثم يَذهبُ بالبنت إلى موضع فيه شيخ مع المسافة المحددة (٩٠ كيلومترا)، ويسأل الشيخ (أو الْمُحَكَّم) البنتَ عن رِضاها بالزواج من هذا الرجل فإذا قالت نعم ، فيسألها عن صَداقِها فإذا اتَّفقا على شيء فالشيخ يَطلبُ منهما أن يحكِّماهُ في زواجهما فإن حَكَّمَاهُ عقد عليهما الزواج ، ويعطيه الرجلُ مبلغا من المال (بدل الخُطبة) ثم يَرُدُها إلى أهلها ، ثم يذهب الأخيار من أهله إلى أهالي المرأة لإرضائهم مماوقع لهم ومُسامحتهم ، أو لا يَرُدُها إلى أهلها بل يذهب بها إلى أهله ليسرعوا لهما الجهاز ويتم بذلك الزفاف ، ويذهب الأخيار من أهله إلى أهل البنت لإرضائهم ويدفعون مبلغا من المال تعويضا عن الإساءة لهم "([1]) ويسمى هذا المال المفروض على الزوج (xaal marin & yarad) ويدفع الزوج المال المفروض عليه، وإلا يجبر على تطليقها–وهذا أمر قليل الحدوث– ثم يَتِمُّ الزفَافُ.

(١) وانظر الزواج العرفي في الصومال ، ص : ١٢)

والحاصل : من تعريف نكاح المسافة ونكاح السري أنهما فَقَدَا أَهمَّ ركن من أركان النكاح وهو : الوليُّ ؛ لأن نكاح المسافة والسري يعتمدان أساسا على حذف الولي وتغييب دوره فيزوج المرأة أجنبي عنها. نسأل الله العافية

والسؤال القائم هنا فما عسى أن يكون حكم هذا النكاح !!!

** ** **

المطلب الثاني : حكم نكاح المسافة

تمهيد :

نكاح المسافة مبني على قاعدة : (أَنَّهَا إِذَا سَافَرَتْ مِائَةَ كِيلو فَمَافَوقَها يَجُوزُ لها أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِدُونِ وَلِيٍّ)وهي قاعدة باطلة ليس لها أصل في الشريعة لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولم يقل بها أحد من العلماء (١) بل هي مخالفة بأصول الدين وفروعه ؛ لأن الولاية في النكاح هي الفارقة بين نكاح الشرعي وغيره : كالزنا ، والمخادنة ، والبغاء ، والاستبضاع ، فإن هذه الأنكحة لايرضى بها الأولياء في عرف الناس الغالب علهيم ([٢])

أما حكم نكاح المسافة ونكاح السري فباطلان بالنقل والعقل :

---

(١) شرطية الولاية في عقد المنكوحة ، ص :٣٦

(٢) انظر النسل (ص : ١٣٠)

أ/ أما النقل : فبالكتاب قوله تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ﴾ (١)

٦- ﴿وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ﴾ (٢)

٧- ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ (٣)

٨- ﴿فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ﴾ (٤)

وغيرهم من الآيات التي تلوها في مشروعية الولاية الدالة على أن الولاية للرجال لا للمرأة

ب/ والسنة : قال الشافعي-رحمه الله- : أخبرني عكرمة بن خالد قال جَمَعَتِ الطَرِيقُ رَكْباً فِيهم امرأة ثَيِبٌ فَوَلَّت رَجلاً مِنهم أَمرَها فَزَوَّجَها رَجلاً فَجَلَدَ عُمرُ بن الخطاب النَاكِحَ والمنكح وَرَدَّ نِكَاحَهَا (٥)

---

(١) سورة المائدة ، (الآية : ٥)
(٢) سورة النور ، (الآية : ٣٢)
(٣) سورة النساء ، (الآية : ٣٤)
(٤) سورة النساء ، (الآية : ٢٥)
(٥) أخرجه الشافعي في الأم (١٥٣٢) ج٦/ ص: ٣٣) ضعفة في الإرواء (١٨٤٢) ج٦/ ٢٤٩)

أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبد الرحمن بن معبد ابن عمير أن عمر رضى الله عنه رَدَّ نِكَاحَ امْرأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيرِ وَلِيٍّ (١)

وقال الإمام الشافعي : فأى امرأة نكحت بغير اذن وليها فلا نكاح لها لِأَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال " فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، "(٢)

والأحاديث التي وردت في هذا الباب كثيرة وقد سبق بعض منها في الفصل الثاني فراجع ففيه كفاية لمريد الحق والله الموفق .

أما العقل :

تقرر عند العلماء أن الضوابط التي أحكم بها العلي القدير في عقد الزواج هي القيود التي يحترز بها من دخول الاتصالات الجنسية غير المشروعة، والْمُشْتبه في مشروعيتها؛ فعقد النكاح الذي يتراضى فيه الزوجان في انعدام الولي أبطلته الشريعة سدا لذريعة الزنا رغم توفر ضابطي العقد والتأبيد فإن الزاني لا يعجز أن يقول للمرأة أنكحيني نفسك بعشر دراهم ويشهد عليهما رجلين من أصحابه أو غيرهم (٣) .

والحاصل : أن هاتين الصورتين (نكاح المسافة ، والسري) من الصور المشبوهة للزواج الشرعي. والشرع منهما بريء كما قد علمت نسأل الله العفو والعافية

---

(١) أخرجه الشافعي في الأم (١٥٣٣) ج٦/ ص: ٣٤) قال الألباني : قلت رجاله ثقاة رجال الشيخين غير ابن معبد هذا

(٢) الأم ج٦/ ص: ٣٤)

(٣) انظر النسل، دكتورة فريدة بنت صادف زوزو ، ط١/ ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م،مكتبة الرشد، ص:١٢٥

والجدير بالذكر يَاتُرَى ما الأسباب التي أدت إلى اختيار نكاح المسافة ونكاح السري طالما حكمهما هكذا !!!!

** ** **

المبحث الثاني: الأسباب التي أدت إلى اختيار نكاح المسافة ، أو السري :

اعلم أخي المسلم الغيور على دينه وعرضه : أن أسباب اختيار نكاح المسافة كثيرة نقسمها إلى : ١) أسباب رئيسية ٢) وأسباب للنساء ٣) وأسباب للرجال ٤) وأسباب لأهل البوادي.

فأما الرئيسية فهي: **أ** / أن معظم الشيوخ أو المتشيخين الذين يذهب إليهم الناس للزواج ليس لهم بصيرة في الفقه الإسلامي كما يسميه بعض الناس فقيه الغابة (fiqi duur) وقد يحفظ القرآن ولا يفهم معناه ، ولذا رَوَّجُوا بين الناس جواز هذ النكاح لمايأخذون عليهم من الأموال مقابل عملهم الفاسد.

ب / جهل معظم الناس أن تزويج الولي لموليته حق له دون غيره فهناك اعتقاد سائد بأن المتشيخ يقوم مقام الولي نيابة عنه شريطة أن تكون بعيدة عن مكان الولي بمالا يقل عن(٩٠كم) تقريبا (١)

وأما أسباب اختيار المرأة نكاح المسافة أو السري :

---

(١) راجع : الزواج العرفي في الصومال ، ص : ١٢)

١) رغبة الزوجة في إخفاء زواجها عن أولادها الكبار وأقرباء زوجها المتوفى خوفا من المشاكل، التي تثور بسبب إعلان هذا الزواج .

٢) الاحتفاظ بالوعد : ترغب البنت أن تحتفظ بالوعد، مثلا أن الأب يعد لبنته، أنه سوف يرسل الى خارج البلد (رغبة الصوماليين) وهذا العهد لن يتم، إذا تزوجت علانية، ولا تستطيع الصبر عن الزواج، ومن هنا تلجأ إلى الزواج السري.

٣) الخلاف بين الأسرة، وعدم الاتفاق فيمن يزوجون كريمتهم، مثلا أن الأب يريد بها لابن أخيه، والأم تريد بها لابن أختها، وعندئذ تأمر الأم لمن تريد أن يكون زوجا لكريمتها أن يأخذ بها إلى المسافة .

٤) فرار البنت من إجبار وليها على زواج من لا تريده أو تحب شابا لايريده وليها .

٥) قد تكون البنب مخطوبة لرجل والآخر ينافسه فيها فيقنع البنت بالزواج منه دون الخاطب .

٦) القَهْرُ والاجبارُ أن بعض الأولياء لايعطون بناتهم حرية الاختيار، بل يزفون إلى من لم تقع عيناها عليه من جهة ، إما أن يأخذو منه مالا، أو أن يكون من بين أقربائه، وفرارا من هذا الموقف الحرج تلجأ البنت إلى المسافة.

وأما أسباب اختيار الرجل إلى نكاح المسافة أو السري :

١) رغبة الزوج في إخفاء هذا الزواج عن زوجته الأخرى التي قد يكون له منها أولاد، ويخشى من تفكك الأسرة .

٢) بعض الشباب لايستطيعون تكاليف الحياة الزوجية، ولايستطيعون الصبر، حتى يغنيهم الله من فضله، فيلجأون إلى الزواج السري أو المسافة ، لتخفيف مشاكلهم

٣) بعض الشباب يخافون أن يرفض والد الفتات رغبتهم (١).

٤) قلة الإمكانيات المادية لدى الشاب، الذي طلب عقد ابنته، ولذلك لايجيب الأب رغبته، لأنه يريد لابنته حياة سعيدة ومستقبلا مُشرقا .

٥) إن الشاب من قَبيلةٍ لايُحب الأب مصاهرتهم إما أن يكون بينهما عداوة قديمة كالحروب الأهلية أو غير ذلك مثل عدم المساواة ويقولون باللغة المحلية (boon/midgaan) وهذا كثير الحدوث. وتلك عادة سيئة تحتاج إلى حَلٍّ ؛ لأنها تخالف الشرع فقد قال الله تعالى : ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ ﴾ (٢)

أما أهل البوادي : فلهم أسباب أخرى غير ماذكر

---

(١) انظر النسل ، ، ص : ١٧٩

(٢) سورة الحجرات ، (الآية : ١١)

١) اعتقاد بعض أهل البوادي أن إقناع البنت بالذهاب معه إلى المتشيخ أفضل من خطبتها إلى أهلها ؛ لأن هذا يدل على وفور عقله ومهارته بالإقناع مما يريده ، وأنه وصل إلى النضج العقلي على حسب زعمهم . ويعتقدون أن خطبة المرأة من أهلها علامة على الهرم أو الحمق أو عدم الفصاحة (١) .

٢) المغالاة في تكاليف الزواج ، وأن على الخاطب أن يدفع ١٠ من الإبل وبندقا فيلجئون عندئذ إلى الزواج السري أو المسافة لتخفيف الحرج على أنفسهم .

٣) بعض فقراء (٢) أهل البوادي يعتقدون أنهم لا يجدون من يُزَوِّجُ لهم لفقرهم فعندئذ يلجئون إلى المسافة

صورة نكاح المسافة قديما:

من قديم الزمان، كانت المسافة تتم بدون رغبة البنت، وذلك كأن يقوم اثنان من الرجال بحمل البنت، حتى تبتعد عن منازل قومها، أو يقومان بضربها حتى تخضع لرغبتهما، دون قناعة منها، وإذا وصلوا إلى المكان الْمُعَدِّ ، ولم تقبل البنت أن تأذن للمحكم أو المتشيخ في أن يزوجها ينهالان عليها بالسوط حتى تبكي، وإن بكائها علامة

(١) وبالمناسبة فقد خطب خالي امرأة من أهلها وقال لهم : لقد تم الاتفاق بيني وبين ابنتكم فأريد أن تزوجوني ، فقالوا: لو كنت صادقا لذهبت بها إلى المسافة ولكنك كاذب وليست ابنتنا تحب مثلك ورفضوه ... وقال لي عزمت إن رأيت أخرى لأذهبن بها إلى المسافة . ولم يفعل ولله الحمد .

(٢) الفقير في البادي من ليس له إبل غير ركوبه ويضربون مثلاً (فلان لا يقول ناقتي)

لرضاها، وبالتالي يزوج (المتشيخ) على تلك العلامة، لكن هذه العادة قد زالت، وطمس أثرها، لتطور المجتمع الريفي (١) .

صورة نكاح المسافة في الحاضر :

أخبرني من أثق به من العلماء (٢) أن المسافة بلغت في الحاضر إلى حد يسافر الرجل وحده إلى قرية مسافتها (٩٠) كم فيأتي أحد علماء تلك القرية فيتصل بالمرأة هاتفيا فيقول لها : زميلتي أنا مع الشيخ فوكِّلْهُ فتوكله المرأة وتجعله حاكمها فيزوجها فيرجع ويدخل بها فيا سبحان الله !!!

والحاصل : أن العلماء – حُماةَ الدين والعِرض رحمهم الله الأحياء منهم والأموات وحفظهم من كل مكروه – قد أبطلوا هذا النكاح بجميع أسبابه وأحواله بالحجج والبراهين فمِن كاتبٍ رسالةً ومن قارئٍ خُطبة ومن مُلق محاضرة ، مماخفف على المجتمع كثيرا من أضرارها فهي في الوقت الحاضر على وشك الإنهيار ولله الحمد في الأولى والآخرة .

** ** **

(١) http://somalia.binario-solutions.com

(٢) نقلا عن متشيخ عامل على عقد المسافة مدة من الزمن ثم تركها وتاب إلى الله عن فعله حين بلغ الأمر إلى هذه الحالة تساهلا في العقد بلا شهود ولا ولي .

المبحث الثالث : مقارنة بين نكاح المسافة ونكاح الشرعي وفيه مطلبان :

المطلب الأول: شعور نكاح الشرعي .

إذا تم التفاهم بين الرجل والمرأة في العقد ، وخطب المرأةَ من أهلها ... وجاء موعد العقد، واجتمع الرجال في مجلس بصفين ، صفٌ من أهل الرجل وصفٌ من أهل المرأة ، ودار الحوار بين الأسرتين بالأمثال والحِكمِ ، وطلب أهل الرجل البنت من أهلها ، وقَبلوه ، وبدأ الشيخ (١) وكيلاً عن وليِّ المرأة خُطبة العقدِ... وقال الزوج قبلتُ نكاحها عندها يتبين نكاح الشرعي من النكاح المسافة والسري

- ويشعر الحاضرون أهمية ما تمَّ الاتّفاق فيما بين الزوجين والأسرتين
- ويشعر الزوج بالمسئولية والمصاهرة ويصافح المجلسَ
- وتشعر المرأة أنها زوجة لرجل
- وتنقطع آمال الطامعين من الأصحاب لكل من الزوجين
- ويشعر كل من الزوجين والأسرتين طمانينة نفسية ، وراحة قلبية ، ومصاهرة طيبة ؛ لأن عقدهما مُجمعٌ عَليه بين الأسرتين والزوجين ، فلا أحد يعكرهما كائنا من كان.

---

(١) وَقد قررنا سابقا – في الفصل الأول – أن الخطبة ليست واجبة وتصِحُّ بِالْعَجَمِيَّةِ فِي الْأَصَحِّ (ولذلك فالأولى للوليّ أن يتولى عقد النكاح فلا يوكله لكونه لا يجيد العربية) انظر منهاج الطالبين وعمدة المفتين ص : ٣٧٤)

- ويتم الاشتراك في بناء علاقة جديدة بين الأسرتين وهي المصاهرة التي جعلها الله قرينة للنسب قال تعالى ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُۥ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ (١)
- وهكذا تنقطع أنظار الرجال من هذه البنت فتعرف أنها زوجة فلان ابن فلان .

هذا هو شعور نكاح الشرعي فهو غني عن التعريف والتذكير والاقتران بنكاح باطل، إذن فما شعور نكاح المسافة ... ؟؟؟ هذا ما نتطرق إليه في المطلب الثالث .

** ** **

المطلب الثاني: شعور نكاح المسافة دِينِياً، واجْتِماعياً، وَنَفسياً.

أمّا دينياً : فالوليُّ في نِكاح المسافة أحقر من كل أحد ، إن كان حاضراً يُبتعد منه ، وإن كان غائباً لا يُستأذن منه بل يزوجها أجنبيٌ عنها. إذن فالأجنبي أفضل من الولي في نكاح المسافة وهذا خلاف للحكمة التي شرع الشارع الحكيم من أجلها الولاية في النكاح.

وبالتالي تهريب المرأة إلى مسافة حرام تغييبا عن وليّها، وتَعَدِّياً لحقوقه ، وتحيُّلاً إلى ما حرمه الله.

---

(١) سورة الفرقان ، (الآية : ٥٤)

وأمّا اجتماعيّاً : فإن المرأة لا تنقطع عنها أطماع الرجال لأنهم لا يرونها زوجة لرجل .

أما الأسرة : فيعاملونها أنها كبنت (١) لأنهم لا يرونها زوجة لرجل فلهم آمال وإشراف على تدبير أمرها . وأما الزوجان :فهما في خوف ووجل من انكشاف السر

وَأمَّا نفسيّاً : فالمرأة في نكاح المسافة آمالها قليلة وآلامها كثيرة ، فالرجل عند ما يدخل عليها يَعِدُها بأنه يُعجِّلُ الزفاف ويُبْني البيت فَيُسَكِّنُ في قلبها شيئاً مِن الأَمل ، وإذا خرج من عندها تُفَكِّرُ فَتقول : أَنتَ بِكرٌ عِندَ أهلكَ وعند الناس وزوجةُ رجلٍ لا يَعرفُه أهلكَ ، ولا أَدْري بمصداقيةِ هذه المواعيد ، ومن المحتمل أن يَتركَكَ هذا الرجلُ في هَذه الحالة البائسة : لَسْتَ زوجةً ولا خَلِيةً ، وقد تَعرف من الرجل مالا تَعرفه من الأخلاق التي لا تُعجِبُها ، وقد تَحبَل فتشعر مشقةً في أعراض الحمل وفي حملها وهنا على وهن ، ومشقة

---

(١) مساكين هؤلاء لايعرفون ما يجري في بيوتهم تحت جُنح الليل مما يندي لها الجبين ، ومما سمعت أنَّ بِنتاً خطبها رجل من أبيها فقال الأب فرحا بذلك سأزوجك إن شاء الله ... فذكر الأبُ ذلك لِابنته فقالت البنت : يا أبي مُتأسفٌ لستُ بكراً ، أنا ثيبٌ تزوجتُ فلانا "صاحب الدكان " فطلقني !!! فَحزن الأب حزْناً شديداً فقال : فَضَحْتَني سأجعل مَكانك فلانة بنت أخي . فذكر الأمر لابنة أخيه فقال : ياابنة أخي خَانَتْني بِنْتي ، فقد خطبها رجلٌ من أخيار الناس فقبلتُ خِطبتَه ... فَحَدَّثْني في أمرٍ مَاكنتُ مُتوقِعاً ، فَفَكَرتُ أَن أَجْعلكَ مَكانها في الخِطبة ، فقالت : عمي متأسف لست بكرا أنا ثيب تزوجتُ ذلك "صاحب الدكان" بعدها فطلقني أيضاً !!! . فتلك مصيبة وَأيُّ مُصيبة وخِزْي وَعَارٍ أَعظمُ مِن هذا !!! قال الشاعر :

"إنْ كُنْتَ تَدْرِيْ فَتِلْكَ مُصِيْبَةٌ * وَإنْ كُنْتَ لَا تَدْرِيْ فَالمصِيبَةُ أَعْظَمُ " .

في إخفائها من أهلها دون أن يكون هناك رجل يشاركها في آلامها بجدية (١) .

** ** **

المبحث الرابع : ما يترتب على هذا النكاح من مخالفات شرعية وأضرار بشرية وفيه مطلبان :

المطلب الأول : ما يترتب على هذا النكاح من مخالفات شرعية .

المخالفة الأولى : سَفَرُ المرأةِ بِلا مَحْرَمٍ

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَومٍ وَلَيلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ عَلَيهَا" رواه مسلم (٢)

وفي رواية له"لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثلاث ليال الا ومعها ذو محرم"

وفي رواية له"لا تسافر المرأة يومين من الدهر الا ومعها ذو محرم منها أو زوجها "

وفي رواية له "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين"

وفي رواية له "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة الا ومعها ذو حرمة منها"

وفي رواية له "لَا يَحِلُ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يوم الا مع ذي محرم (٣)

---

(١) راجع : الزواج العرفي في الصومال ، ص : ٢٠-٢١)

(٢) شرح النووي على مسلم برقم (١٣٣٩)كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩ / ص ٤٥٣)

(٣) قال العلماء اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد قال البيهقي كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة

قال النووي عند شرحه لهذه الأحاديث : قال الباجى هذا عندي في الشابه وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي لا يُوافَقُ عليه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وخيانته ونحو ذلك والله أعلم

المخالفة الثانية : الخلْوَةُ بِالمرأةِ الأَجْنَبِيَةِ

وعن ابن عباس – رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم " لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ" فَقال رَجلٌ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِى اكْتُتِبْتُ فِي غَزوَةِ كَذَا وكَذا قَال:"انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ" متفق عليه (١).

قال النووي عند شرحه بهذا الحديث : وأما اذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو

تسافر ثلاثا بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا وسئل عن سفرها يوما فقال لا وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد **صلى الله عليه وسلم** تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك لرواية بن عباس المطلقة وهي آخر روايات مسلم السابقة انظر شرح النووي على مسلم ج٩/ ص: ٤٤٩)

(١) صحيح البخاري ، مع الفتح ، (ج١١/ "باب لا يخلون رجل بامرأة ..." رقم الحديث ، (٥٢٣٣)، ص : ٦٨٥) صحيح مسلم بشرح النووي على برقم (١٣٤١)كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (ج ٩ / ص ٤٥٤-٤٥٥)

كان معهما من لا يستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازه (١)

المخالفة الثالثة : تَغيِيْبُ الوَليِّ :

فسفر المرأة وخطيبها مسافة قصر تَحايُلا على حقّ الوليِّ لا يصح ؛ لأن الغيبة التي تُسقطُ حقه في الولاية هي غيبته بنفسه أو تغيبه بحق من الحاكم ، فيسقط حقه اعتبارا لحق المرأة لئلا يفوتها الكفء ويلحقها الضرر.

وأما سفرها هي عنه لإسقاط حقه فلا يصح لها ما لم يكن منعها من كفء وعندئذ فليست بحاجة إلى السفر بل ترفع أمرها للقضاء لتثبت عضله إياها (٢).

والحاصل : هذا ما يترتب على نكاح المسافة من مفاسد ومحرمات كما أن فعل ذلك يؤدي غالبا إلى نشوب الحروب وإيقاظ الفتن بين أهلها وأهل الرجل (٣) .

وأما ما يترتب على نكاح المسافة من أضرار بشرية فهي أجلُّ من الوصف، وأشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر فسكوتها خير من ذكرها ؛ لأنهاخزي وعار نسأل الله العفو والعافية والفهم في الدين !!!

---

(١) شرح النووي على مسلم – (ج ٩ / ص :٤٥٣)

(٢) ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: ٩٥٢٢٩، والفتوى رقم: ١٧٦٦. الموقع الإنترنيت: islamwep.net

(٣) وكنت شاهدا في حين قامت فتنة بين أسرتين وكان سببها أن بنتا ذهبوا بها إلى المسافة فلما وصلوا إلى المكان الذي فيه المتشيخ خدعوا البنت ، وأخبروا للمتشيخ غير الرجل الذي تم الاتفاق فيما بينها وبينه ، ورفضت البنت ذلك الرجل فلمّا أَبَتْ عزموا أن يتركوها وهي على حالها في مكان لاتعرف فيه أحداً غيرهم وأبى المتشيخ إلّا أن يحملوها ففعلوا ، ففشا الأمر في الحي فقامت قيامة الحرب.... نسأل الله العفو والعافية .

المطلب الثاني : ما يترتب على هذا النكاح من أضرار بشرية

فمنها : سهولة الإنكار لهذا العقد وما نشأ منه من أولادٍ وحقوقٍ فالفاجر يعاشرها تحت ظلام الليل، فإذا ظهر منها حمل يَتبرأ منها ومن ولدها فيلحق من العار بها وبقرابتها ما يندي لها الجبين .

ومنها : إحراجُ الوليِّ فقد يخضع الوليُّ للواقع المريرِ فَيقبَلُ رَغْمَ أَنفهِ مُصاهرة رجلٍ لايرضاه لدينه ، وخُلقه ، وأمانته ؛ لأن هذا الرجل تزوج البنت سرّاً وعاشرها وقد تكون حاملا منه فيصعب على الولي التفريق بينهما .

ومنها : مَايَقعُ مِن الفاحشة أثناء السفر ومما سمعت أن بنتا خَدعها فاجرٌ فَأوهَمَهَا أنه يريد زواجها فسافرت معه ظنّاً منها أنه يريد منها الزواج فلما اختلى بها وبَعدتْ عن أهلها فَجَرَ بها فاشتملت منه على حمل فلما عَلِمَ أَهلُها حملها خلعوها ولم يرحموها خوفاً من العار فكانت تعيش بائسة فلما ولدت ذهبت لوجهها فلم يعرف لها خبر (١) سبحان الله !!!

ومنها : مايقع كثيرا من الخصام في ولدٍ يَدَّعِيْهِ رِجالٌ كلٌ منهم يَدَّعي أنه تزوج أمَه دون علمٍ مِن أهلها فَحدَّدت لِكلٍ منهم موعداً يَلتقي بها فياتي بذلك الموعد مُتخَفّياً عَن أنظار الناس في جُنْحِ الليلِ حتى لايَعلمَه أحدٌ .

ومنها : ما يُصيب هؤلاء الأولاد بعد إنكار والدهم لهم ، يعيشون في خجلٍ دائم ، وذلٍ مستمرٍ بين الناس لاعتقاد الناس أنهم أولاد الزنا (٢) .

---

(١) الزواج العرفي في الصومال ، ص: ١٦

(٢) نفس المرجع ، ص: ١٧

والحاصل : مايترتب على نكاح المسافة والسري من مخالفات شرعية وأضرار بشرية كثيرة، وقد ذكرت بعضاً منها من باب التذكرة ، **وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى ٱلسَّبِيلَ**

** ** ** **

هذا ما وفقني الله لجمعه، وأعانني عليه وأسأل اللهَ العظيم ربَّ العرش العظيم أن يجعله خالصا لوجه الكريم ، كما أسأله سبحانه أن لا يجعله مطروحا في زوايا الإهمال.

وأرجو من المولى العلي العليم
أن يلهمنا الصواب ، والسداد لما يحبه ويرضاه،
إنه أكرم الأكرمين، وأجود الأجودين، وأرحم الأرحمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
هذا وصلى الله وسلم ، وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

تَمَّت الرِّسَالَةُ :

وَءَاخِرُ دَعْوَانَا أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ .
وَصَلَى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَم.

* * *

وَكَانَ الفِرَاغِ مِنْهَا :
٢٤ / ربيع الثاني / ١٤٣٦ هـ
الموافق : ١٥/ يناير/ ٢٠١٥ م

الخاتمة : تتناول ما يأتي :

أ / أهم النتائج التي تمثل خلاصة البحث :

الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فإني أذكر بعد التطواف بين مسائل النكاح بلا ولي ، نتائجه مجملة، وهي كما يلى :

١) ثبتت مشروعيّة الولاية في النكاح في الكتاب والسنة والإجماع .

٢) الولي ركن من أركان النكاح فلا يصح النكاح بدونه وإلّا فالسلطان ولي من لا ولي له

٣) جمهور العلماء والمذاهب الأربعة إلّا الحنفية يقولون: لا يصح النكاح بغير وليٍّ .

٤) النكاح الذي فقد أحد أركانه باطل أو فاسد .

٥) أسباب الولاية أربعة وهي : الأُبُوَّةُ ، العُصُوبَةُ، الإِعْتَاقُ ، السَلْطَنَةُ .

٦) ترتيب الأولياء عند المذاهب الأربعة : البُنُوَةُ تُقدم على الأُبُوَّةِ عند الحنفية والمالكية، وتقدم الأبوة على البنوة عند الحنابلة، وليس للأبناء ولاية عند الشافعية

٧) اتفقت مذاهب الأربعة إلا الشافعي أن الولاية تنتقل إلى الأبعد عند غياب الأقرب. وأما الشافعية : فقالوا تنتقل الولاية إلى السلطان إذا كان أقرب الأولياء غائبا .

٨) يترتب على النكاح بلا ولي أمور منها: بطلان العقد، وجوب المهر، وجوب العدة...

٩) لايجوز التحكيم في النكاح مع وجود الولي والسلطان أو القاضي .

١٠) إذا عُدِمَ الوليُّ والقاضي يجوز للمرأة ضرورة أن تولى رجلا في بلدها

١١) نكاح المسافة مبني على قاعدة:(أَنَّهَا إِذَا سَافَرَتْ مِائةَ كِيلو فَمَافَوقَها يَجُوزُ لها أَنْ تَنْكِحَ نَفْسَهَا بِدُونِ وَلِيٍّ)وهي قاعدة باطلة فاسدة ليس لها أصل في الشريعة الإسلامية .

١٢) حكم نكاح المسافة ونكاح السري باطلان بالنقل والعقل .

١٣) (نكاح المسافة، والسري) من الصور المشبوهة للزواج الشرعي. والشرع منهما بريء

١٤) معظم المتشيخين الذين يذهب إليهم الناس في (نكاح المسافة) ليس لهم بصيرة في الفقه

١٥) يترتب على نكاح المسافة مخالفات شرعية منها: سَفَرُ المرأةِ بِلا مَحْرَمٍ الخلْوَةُ بِالمرأةِالأَجْنَبِيَةِ ، تَغيِيْبُ الوَلِيِّ .

١٦) يترتب على نكاح المسافة أيضاً أضرار بشرية كثيرة منها :

أ / سهولة الإنكار لهذا العقد .

ب / مَايَقعُ مِن الفاحشة أثناء السفر .

د / مايقع كثيرا من الخصام في ولدٍ يَدَّعِيْهِ رِجالٌ

ب / أهمُّ المصادر والمراجع:

أ / القرآن الكريم

ب / تفسير القرآن :

١) **تفسير الطبري** جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لإمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة: ٣١٠هـ، مع تحقيق الدكتور ، عبد الله بن عبد المحسن التركي (ج٣/ ط١/ دار هجر ، ١٤٢٢هـ-٢٠٠١م .

٢) **تفسير ابن كثير** ، للإمام العلامة، المُفَسِّر، المُؤَرِّخ، الحُجَّةِ الحَافِظِ إسْماعيلَ بْنِ عُمَرَ بْنِ ضَوْءِ بْنِ كَثيرٍ القُرَشِيِّ الشَّافِعِيِّ الدِّمَشْقِيِّ المتوفى: ٧٧٤هـ، (ج١/ ، ط١/ مؤسسة قرطبة ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

٣) **أحكام القرآن** للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ولد عام: ١٥٠ هـ وتوفي عام : ٢٠٤هـ ، جمعه الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيُّ ، ج١/ ط٢/ مكتبة الخانجي – القاهرة ، ١٤١٤هـ ١٩٩٤م .

٤) **تفسير المنير** في العقيدة والشريعة والمنهج، د. وهبة الزحيلي، ج١/ ط١٠/ دار الفكر –دمشق ١٤٣٠هـ- ٢٠٠٩م .

٥) **الجامع لأحكام القرآن** لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي المتوفى: ٦٧١هـ، تحقيق : هشام سمير البخاري (ج٣/ ط٣/ دار عالم الكتب ، الرياض ، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٣ م .

٦) **تفسير الجلالين** ، للإمامين الجليلين العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والعلامة جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دون تاريخ الطبع .

٧) **أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير** ، لأبي بكر جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر الجزائري، الواعظ بالمسجد النبوي الشريف ، وبهامشه "نهر الخير على أيسر التفاسير " (ج٢/ ط١/ مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

ج / السنة وشروحها :

٨) **صحيح البخاري** للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي، مع الفتح، ومعه تعليقات للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ، والعلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، ج١١/ط١/ دار الطيبة ، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٥م .

٩) **صحيح مسلم** ، للإمام ابى الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيرى النيسابوري، ج٤/دار الفكر بيروت– لبنان–دون تاريخ الطبع .

١٠) **الجامع الترمذي** للإمام الحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي مع تحفة الأحوذي، شرح جامع الترمذي، لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل ، (ج٣/ دار الحديث –القاهرة- للنشر والتوزيع ، ط١/ ١٤٢١هـ-٢٠٠١م .

١١) **سنن أبي داود** ، للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني ولد: ٢٠٢هـ المتوفى : ٢٧٥هـ (ج٢/ دار الحديث –القاهرة- للنشر والتوزيع ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م

١٢) **سنن النسائي** للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الشهير بـ (النسائي)،ج٣/ دار الفكر، بيروت– لبنان ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م .

١٣) **سنن ابن ماجة**، للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشهير بـ (ابن ماجة) ، ولد: ٢٠٩ وتوفي:٢٧٣هـ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، ودكتور مصطفى محمد حسين الذهبي (ج٢/ دار الحديث – القاهرة- للنشر والتوزيع ، ط١/ ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م .

١٤) **فتح الباري** للإمام العالم العلامة أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي العسقلاني الشهير بابن حجر ، ومعه تعليقات للعلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك ، والعلامة : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، (ج١١/ دار الطيبة ، دون تاريخ الطبع.

١٥) **شرح صحيح مسلم** للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ولد: ٦٣١ وتوفي:٦٧٦هـ، (ج ٩/، دار المنار ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م .

١٦) **سنن أبي داود بأحكام الألباني** للإمام المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، المتوفى : ١٤٢٠هـ، (ج٦/ ط١ مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م .

١٧) **شرح سنن النسائي** للحافظ جلال الدين السيوطي المتوفى: ٩١١هـ ، مع حاشية الإمام السندي المتوفى: ١٠٣٨هـ ج٣/ دار الفكر ، بيروت – لبنان ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م .

١٨) **تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي** ، للإمام الحافظ أبي العلا محمد بن عبد الرحمن المباركفوري المتوفى :١٣٥٣هـ . ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العلل (ج٣/ دار الحديث –القاهرة- للنشر والتوزيع ، ط١/ ١٤٢١هـ-٢٠٠١م .

١٩) **سنن ابن ماجة**، حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، ط١/ مكتبة المعارف – الرياض- دون تاريخ الطبع .

٢٠) **كتاب الأم** للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، ولد عام: ١٥٠ هـ وتوفي عام : ٢٠٤هـ ، تحقيق وتعليق ، محمد إبراهيم الخفناوي، ج٦/ دار الحديث-القاهرة ، ١٤٢٩هـ ٢٠٠٧م .

٢١) **نيل الأوطار** : شرح منتقى الأخبار ، للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى:١٢٥٥هـ ، (ج ٥/ ط١/ دار الحديث القاهرة، ١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م .

٢٢) **سبل السلام شرح بلوغ المرام** ، للإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني المتوفى : ١١٨٢هـ، (ج٣/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٤٠٨-١٩٨٨م .

د / الفقه : (على ترتيب حروف الهجاء)

٢٣) **الاختيار لتعليل المختار** ، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي ، المتوفى : ٦٨٣هـ . (ج٢/ دار الكتب العلمية- بيروت – لبنان، دون تاريخ الطبع .

٢٤) **إرشاد العباد إلى سبيل الرشاد** ،للشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المليباري, الشافعي(ج١/ دار المعرفة للنشر والتوزيع، دون تاريخ الطبع .

٢٥) الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي - (ج ١ / دون تاريخ الطبع .

٢٦) **الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف** على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، الإمام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي ، توفي : ٨٨٥ ، (ج٨/ ط١/ دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م .

٢٧) **الأنكحة الفاسدة** ، للشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة الأهدل ، مكتبة الدولة –الرياض- ط١/١٤٠٣هـ-١٩٨٣م .

٢٨) الولاية في النكاح، المكتبة الشاملة، قسم رسائل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

٢٩) **إيقاظ الأفهام** في شرح عمدة الأحكام سليمان بن محمد اللهيميد السعودية، (ج ٦ /الموقع على الإنترنت : www.almotaqeen.net .

٣٠) **بداية المجتهد ونهاية المقتصد** ، للإمام القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الاندلسي الشهير (بابن رشد الحفيد) المتوفى سنة: ٥٩٥ هـ، (ج٢/ ط٦/ دار المعرفة للطباعة والنشر، ١٤٠٢هـ- ١٩٧٢م ،.

٣١) **بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع** ، للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء المتوفى: سنة ٥٨٧ هـ، ج٢/ ط٢/ دار الكتب العلمية ، ١٤٠٦هـ- ١٩٨٧م .

٣٢) **البناية في شرح الهداية** ، أبي محمد محمود بن أحمد العيني ، ج٤/ ط٢/ دار الفكر للطباعة ١٤١١هـ- ١٩٩٠م .

٣٣) **البيان في مذهب الإمام الشافعي** ، الشيخ أبي الحسن يحيى ابن أبي الخير ابن سالم الغمراني الشافعي اليمني، (ج٩/ ، ط١/ ، دار المنهاج للنشر والتوزيع ، ١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م .

٣٤) **تحفة الفقهاء** ، علاء الدين السمرقندي، (ج ٢ /، ط٢/ دار الكتاب العلمية بيروت – لبنان ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.

٣٥) **تخريج الفروع على الأصول** ، للإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفى : ٦٥٦هـ، تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح، ط٢/ مكتبة العبيكان، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٦م.

٣٦) **التسهيل الضروري لمسائل القدوري**، في فقه الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي للشيخ محمد عاشق إلهي البرني، ج٢/ ط٢/ مكتبة الشيخ كراتشي، ١٤١١هـ .

٣٧) **تصحيح التنبيه** ، للإمام النووي ، ج٣/ ط١/ مؤسسة الرسالة، ١٤١٧هـ- ١٩٩٦م .

٣٨) **جوهرة النيرة على مختصر القدوري** ، للإمام العلام الشيخ الإسلام أبي بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، المتوفى : ٨٠٠هـ، ج٢/ مكتبة الحقانية .

٣٩) **الحاوى الكبير** ، للعلامة أبو الحسن الماوردى، (ج٩/ دار الفكر- بيروت – دون تاريخ الطبع

٤٠) **حاشية الدسوقي، على الشرح الكبير**، للعالم العلامة : شمس الدين الشيخ محمد عرفه الدسوقي، ج٣/ دار إحياء الكتب، دون تاريخ الطبع .

٤١) **حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع**، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي، ج٦/ ط١/١٣٩٧ هـ

٤٢) دليل السالك لمذهب الإمام مالك ، الشيخ محمد محمد سعد، دار الندوة، دون تاريخ الطبع

٤٣) **رد المحتار على الدر المختار** شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الامام ابي حنيفة النعمان خاتمة المحققين محمد امين الشهير بابن عابدين، ويليه تكملة ابن عابدين (ج ٤ / طبعة خاصة، دار عالم الكتب ، الرياض ١٤٢٣هـ- ٢٠٠٣م .

٤٤) **روضة الطالبين** للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفى سنة: ٦٧٦، ومعه المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي، (ج ٥/ دار عالم الكتب للطباعة، ، دون تاريخ الطبع .

٤٥) **زاد المعاد في هدي خير العباد** ، الإمام محمد بن أبي بكر الزرعي المشهور بابن قيم الجوزية، تهذيب سعيد بن عبد الرحمن الحصيني- (ط٣/ وقف الأنصار ، ١٤٢٣هـ -٢٠٠٢ م .

٤٦) **الزواج العرفي في الصومال** للشيخ عبد الله شيخ نور السعدي، ط١/ مطبعة الإمام الشافعي بمقدشو-الصومال، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م .

٤٧) **السلسبيل في معرفة الدليل** -حاشية على زاد المستقنع- لفضيلة الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي، (ج٢/ ط٢/ ١٤٠١هـ

٤٨) **الشرح الكبير** لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي وتوفي: ٦٨٢هـ، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، ومعه المقنع ، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، دار هجر للطباعة، دون تاريخ الطبع.

٤٩) **شرطية الولاية في عقد المنكوحة** ، لأبي محمد عبد الفتاح بن صلاة أغاس، دار التيسير للطباعة والنشر، دون تاريخ الطبع .

٥٠) **عقد الجواهر الثمنية** ، في مذهب عالم المدينة ، للإمام جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس ، المتوفى : ٦١٦هـ، دار الغرب الإسلامي ، (ج٢/ ط١/ ١٤١٥هـ-١٩٩٥م .

٥١) **فتاوي المرأة المسلمة** ، لفضيلة العلماء ، محمد ابن إبراهيم آل شيخ وزملاءه، اعتنى بها ورتبها ، أبو محمد أشرق بن عبد المقصود ج٢/ ط١/ جمعية أحياء التراث الإسلامي، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م .

٥٢) **الفقه الإسلامي وأدلته** ، د. وهبة الزحيلي، (ج ٧ / ط٣/ دار الفكر ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

٥٣) **الفواكه الدواني** على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، أَحْمَدُ بْنُ غُنَيْمِ بْنِ سَالِمٍ النَّفْرَاوِيُّ ، الْأَزْهَرِيُّ الْمَالِكِيّ، (ج٢/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان، ١٤١٨ هـ -١٩٩٨م .

٥٤) **الكافي في فقه الإمام أحمد** ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي الحنبلي ، تحقيق الدكتور: عبد الله

بن عبد المحسن التركي ، (ج٤/ ، دار هجر للطباعة والنشر ، ط١ / ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م .

٥٥) **اللباب في شرح الكتاب**، الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، الحنفي، (ج٣/ ، المكتبة العلمية ، بيروت، دون تاريخ الطبع .

٥٦) **المبدع شرح المقنع** ، لبرهان الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح، المقدسي الحنبلي، المتوفى: ٨٨٤هـ ، ج٦/ ط١/ دار الكتب العلمية ، بيروت-لبنان ١٤١٨هـ ١٩٩٧م

٥٧) **متن المنهج** ، في مذهب الإمام الشافعي، شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، دون تاريخ الطبع.

٥٨) **مجموع الفتاوى** ، لشيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، المتوفى : ٧٢٨هـ، تحقيق فريد عبد العزيز الجندي ، ج٣١ دار الحديث – القاهرة ١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م .

٥٩) **المجموع شرح المهذب** للشيرازي ، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة: ٦٧٦ هـ ، تحقيق وتعليق، محمد نجيب المطيعي ، ج١٧/ مكتبة الإرشاد ، جدة-المملكة العربية السعودية ، دون تاريخ الطبع .

٦٠) **المحرر في الفقه**، على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، للشيخ الإمام مجد الدين أبي البركات، ولد : ٥٩٠ هـ وتوفي : ٦٥٢ هـ ومعه النكت والفوائد السنية ، لشمس الدين ابن مفلح الحنبلي المقدسي ، (ج٢/ دار الكتاب العربي –بيروت ، دون تاريخ الطبع .

٦١) **المعونة على مذهب عالم المدينة** أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة ، ، المتوفى : ٤٢٢هـ ، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ، تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي ، (ج١/ ط١/ دار الكتب العلمية بيروت –لبنان ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

٦٢) **المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل** لموفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي، عبد الفتاح محمد الحلوي ، (ج٩/ ط٣/دار عالم الكتب للطباعة والنشر ١٤١٨هـ-١٩٩٧م

٦٣) **مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج** ، للشيخ محمد الشربيني الخطيب من أعيان علماء الشافعية في القرن العاشر الهجرى، (ج ٣/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت لبنان - ١٤٢٦هـ / ٢٠٠٥م .

٦٤) **منهاج الطالبين**، وعمدة المفتين ، للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، (ط١/ دار المنهاج للنشر والتوزيع، ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥ م .

٦٥) **المهذب في فقه الإمام الشافعي** ، للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي ، ولد: ٣٩٣- وتوفي: ٤٧٦هـ، مع تعليق وتحقيق للدكتور محمد الزحيلي ، (ج٤/ ط١/ دار القلم بيروت، ١٤١٧هـ — ١٩٩٦م .

٦٦) **النسل** ، دكتورة فريدة بنت صادف زوزو، ط١/ مكتبة الرشد، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م .

٦٧) **نهاية المطلب في دراية المذهب**، إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، المتوفى : ٤٧٨هـ، حققه: أ.د. عبد العظيم محمود الديب،ج١٢/ ط١/ دار المنهاج للنشر والتوزيع ،١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م .

٦٨) **الوجيز في الفقه الإمام الشافعي** للعلامة الفقيه الحجة أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ،المتوفى: ٥٠٥ هـ، (ج٢/ ط١/ دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر، بيروت — لبنان، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م .

٦٩) **الولاية في النكاح** من رسائل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المكتبة الشاملة .

٧٠) http://islamwep.net

٧١) http://somalia.binario-solutions.com

٧٢) http://www.somaliatodaynews.com

هـ ـ معاجم مفردات اللغة

٧٣) **الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية** ، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، (ج ٨ / دار العلم للملايين، ط٤/ ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م .

٧٤) **القاموس المحيط** ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، ج١/ المؤسسة العربية للطباعة والنشر—بيروت لبنان ، دون تاريخ الطبع .

٧٥) **كتاب التعريفات** ، للفاضل العلامة علي بن محمد الشريفي الجرجاني ، مكتبة لبنان ، طبعة جديدة : ١٩٨٥م .

٧٦) **المعجم الوسيط** ، إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار، تحقيق مجمع اللغة العربية، ط/١ ، مكتبة الشروق الدولية ، مصر ، ١٤٣٢هـ يناير ٢٠١١ م.

٧٧) **معجم مقاييس اللغة** ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون(ج ٥ دار الفكر، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م) .

٧٨) **مختار الصحاح** لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق : محمود خاطر ، ج ١ / طبعة جديدة ، مكتبة لبنان ناشرون — بيروت ١٤١٥ — ١٩٩٥ ،

ج/ محتويات البحث .	
الموضوعـــــــــات :	الصفحة :
البسملة :	٢
الاستهلال :	٣
الإهداء :	٤
الشكر والتقدير	٥
المقدمة	٦
أساسيات البحث :	٩
أسباب اختيار موضوع البحث	٩
أهداف البحث.	٩
أهمية البحث	١٠
منهج البحث	١٠
مشكلة البحث	١١
الصعوبات التي واجهت الباحث أثناء بحثه	١١
خطة البحث	١٢
الفصل الأول : مفهوم النكاح ، ويتناول على أربعة مباحث :	١٤
المبحث الأول : مفهوم النكاح ، ومشروعيته	١٥
المبحث الثاني : حكم النكاح ، وحكمته	٢٢

المبحث الثالث : أركان النكاح ، شروط أركان النكاح	٣١
المبحث الرابع : خطبة النكاح ، وصيغتها	٣٩
الفصل الثاني: الولاية في النكاح ، ويتناول على أربعة مباحث:	٤٤
المبحث الأول : تعريف الولاية، ومشروعيتها ، وحكمتها	٤٥
المبحث الثاني : أسباب الولاية ، وترتيبها ، وانتقالها	٥٥
المبحث الثالث : أقوال العلماء في اشتراط الولي ، حكم النكاح بلا ولي، وما يترتب عليه	٦٧
المبحث الرابع : حكم ولاية المحكم	٧٩
الفصل الثالث : النكاح العرفي في الصومال (المسافة) ويتناول على أربعة مباحث:	٨٥
المبحث الأول : تعريف النكاح المسافة ، حكمه	٨٧
المبحث الثاني : الأسباب التي أدت إلى اختيارنكاح المسافة	٩٣
المبحث الثالث : مقارنة بين نكاح المسافة ونكاح الشرعي	٩٨
المبحث الرابع : ما يترتب على نكاح المسافة من مخالفات شرعية وأضرار بشرية	١٠١
والخاتمة تتناول أهم نتائج البحث	١٠٦
المصادر والمراجع	١٠٨
محتويات البحث	١١٨

الرسائل المطبوعة للباحث



دروس تربوية
مقرر المدارس



الفقه الميسر
مقرر المدارس



سيرة المصطفى ﷺ
(مقرر المدارس)



دروس رمضانية
(مقرر المدارس)



أخبرني عن أركان الإيمان
(مقرر المدارس)



النكاح بلا ولي وحكمه
(بحث نموذجي للمتخرجين)



الرقية الشرعية
من السحر العين والحسد